



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 chaâbane 1427 – 1^{er} septembre 2006

149^{ème} année

N° 70

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du développement Local

Décret n° 2006-2336 du 28 août 2006, relatif aux modalités d'intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, son mode de fonctionnement, l'assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées..... 3106

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Mouvement dans le corps des magistrats 3108
Inscription d'un interprète assermenté au tableau 3117

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 28 août 2006, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à la tenue et à l'administration des comptes en valeurs mobilières..... 3117
Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur général des finances au titre de l'année 2005 3138

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de développement du centre-ouest 3138
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'institut d'économie quantitative « Ali Bach Hamba » 3138

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 août 2006, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2006/2007..... 3138

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de la santé publique et de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 août 2006, relatif aux boissons non alcoolisées..... **3148**

Ministère de la Santé Publique

Nomination de directeurs **3161**
Nomination d'un sous-directeur **3161**
Nomination d'un chef de circonscription sanitaire **3161**
Nomination de chefs de service hospitalier..... **3161**
Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l'artisanat du 24 août 2006, portant modification de l'arrêté du 21 mai 1982, relatif au prix des produits pharmaceutiques..... **3162**
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits **3163**
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital La Rabta de Tunis **3163**

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation..... **3163**

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie..... **3164**

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2006-2336 du 28 août 2006, relatif aux modalités d'intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, son mode de fonctionnement, l'assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996 et la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et tout les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 et la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour la gestion 2006 et notamment ses articles 19, 20 et 21,

Vu le code des droits d'enregistrement et de timbre promulgué par la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour la gestion 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 2003-2666 du 29 décembre 2003, relatif à la création d'un observatoire national de l'information, de la formation, de la documentation, et des études concernant la sécurité routière, ainsi que son organisation administrative et financière et ces modalités de fonctionnement.

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le fonds de prévention des accidents de la circulation participe au financement des programmes de prévention des accidents de la circulation dans le cadre de contrats programmes conclus avec les intervenants.

Art. 2. - Le fonds de prévention des accidents de la circulation participe au financement :

- des programmes et campagnes de sensibilisation, formation, information, études et recherches dans le domaine de la prévention des accidents de la circulation,

- de l'acquisition et l'installation de certains équipements qui pourraient renforcer les programmes de prévention des accidents de la circulation.

Art. 3. - Les ressources du fonds de prévention des accidents de la circulation sont composées des :

- * Contributions des entreprises d'assurance : 0,4% des primes ou cotisations émises au titre de l'assurance des véhicules terrestres à moteur, nettes de taxes et d'annulations.

- * Contributions des assurés : 500 millimes au titre de chaque attestation d'assurance et 500 millimes au titre de chaque attestation de visite technique.

- * Montants des amendes prévues aux articles 113, 115 et 159 du code des assurances.

- * Les autres ressources qui lui sont affectées en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 4. - Les dépenses afférentes aux différentes actions prévues à l'article 2 du présent décret revêtent un caractère évaluatif et sont arrêtées annuellement par le ministre de l'intérieur et du développement local après avis du ministre des finances.

Art. 5. - Les opérations de dépenses du fonds de prévention des accidents de la circulation sont effectuées conformément aux règles régissant les fonds spéciaux du trésor.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et du développement local est l'ordonnateur du fonds de prévention des accidents de la circulation.

Art. 7. - Les ressources du fonds de prévention des accidents de la circulation sont versées par arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local.

Art. 8. - Il est créé une commission dite « commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation » chargée notamment de :

- la proposition des programmes annuels des interventions du fonds,

- la proposition de l'approbation des demandes de financement dans le cadre des contrats programmes à conclure avec les intervenants,

- le suivi et l'évaluation des diverses interventions du fonds,

- la proposition des divers programmes, mécanismes et moyens en vue de développer l'activité du fonds.

Art. 9. - La commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation est présidée par un représentant du ministre de l'intérieur et du développement local et elle est composée des membres suivants :

- quatre représentants du ministère de l'intérieur et du développement local : membres,

- cinq représentants du ministère des finances : membres

- un représentant du ministère du transport : membre,

- un représentant du ministère de l'équipement, l'habitat et l'aménagement du territoire : membre,

- un représentant de l'organisation de la défense du consommateur : membre,

- deux représentants de l'association professionnelle des sociétés d'assurance : membres.

Le président peut inviter toute autre personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission sans qu'elle participe aux délibérations de la commission concernant les questions qui lui sont soumises.

Le président et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'observatoire national de l'information, de la formation, de la documentation, et des études concernant la sécurité routière.

Art. 10. - La commission se réunit sur convocation de son président autant que besoin et au minimum quatre fois par an, et ce, dans le cadre d'un ordre du jour communiqué préalablement aux membres dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

La commission ne peut légalement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum indiqué, la commission se réunit de nouveau dans un délai maximum de 15 jours, auquel cas, les réunions revêtent un caractère légal quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 11. - Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix et en cas de partage, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par les membres présents et transmis au ministre de l'intérieur et du développement local.

Art. 12. - La commission établit annuellement un rapport d'activité qui sera soumis aux ministres de l'intérieur et du développement local et des finances.

Art. 13. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des finances et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 août 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MOUVEMENT DANS LE CORPS DES MAGISTRATS

Par décret n° 2006-2337 du 25 août 2006.

Les Magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après :

Troisième grade

A compter du 16 septembre 2006

– Ridha Khémakhem, chef de cellule au centre d'études juridiques et judiciaires, avocat général directeur général des études et de la législation.

– Jamel Chahloul, avocat général à la direction des services judiciaires, avocat général des affaires pénales à ladite direction.

– Najah M'hadheb, président de chambre à la cour de cassation, avocat général des affaires civiles à la direction des services judiciaires.

– Radhouène Ouerthi, président du tribunal de première instance du Kef, avocat général à la direction des services judiciaires.

– Ryadh Essid, inspecteur adjoint au ministère de la justice et des droits de l'Homme, avocat général à la direction des services judiciaires.

– Mohamed El Kadhem Zine El Abidine, chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires, chef de cellule audit centre.

– Mohamed Jamel Mtimet, avocat général substitut du procureur général près la cour de cassation, vice-premier président de ladite cour.

– Hassen Ben Flah, président de chambre à la cour de cassation, avocat général substitut du procureur général près ladite cour.

– Boubaker Belgacem, procureur général près la cour d'appel de Bizerte, président de chambre à la cour de cassation.

– Tahar Sliti, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Tunis, président de chambre à la cour de cassation.

– Mohamed El Affès, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Sfax, président de chambre à la cour de cassation.

– Hamida Laârif, avocat général à la direction des services judiciaires, président de chambre à la cour de cassation.

– Faïza Zorgati, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président de chambre à la cour de cassation.

– Hassiba El Arbi, président du tribunal cantonal de Tunis, président de chambre à la cour de cassation.

– Ahmed El Hafi, vice-président du tribunal immobilier, conseiller à la cour de cassation.

– Mohamed Khattèche, vice-président du tribunal immobilier, conseiller à la cour de cassation.

– Ridha Bouali, vice-président du tribunal immobilier, conseiller à la cour de cassation.

– Radhi El Ayech, vice-président du tribunal immobilier, conseiller à la cour de cassation.

– Tijani Dammak, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

– Faïza El Gabsi, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

– Imed Dérrouiche, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

– Mohemd El Adel Ben Ismaïl, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

– Monia Ammar, magistrat du deuxième grade, conseiller à la cour de cassation.

– Habib Becheïkh, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous, conseiller à la cour de cassation.

– Adnène El Hani, vice-président du tribunal de première instance de Grombalia, conseiller à la cour de cassation.

– Jamel Bazarbacha, procureur de la République près le tribunal de première instance de Béja, conseiller à la cour de cassation.

– Mokhtar El Missaoui, juge de la famille au tribunal de première instance de Sousse, conseiller à la cour de cassation.

– Mohamed Lotfi Essid, vice-président du tribunal de première instance de Monastir, conseiller à la cour de cassation.

– Raja El Fakhfakh, président du tribunal cantonal de Sfax, conseiller à la cour de cassation.

– Hafedh El M'hiri, conseiller à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la cour de cassation.

– Mohamed Triki, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax, conseiller à la cour de cassation.

– Zouheïr Arous, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir, avocat général à la cour de cassation.

– Hédi El Guédiri, vice-président du tribunal immobilier, avocat général à la cour de cassation.

– Mounir Wardlitou, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous, avocat général à la cour de cassation.

– Khédija El Mejri, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, avocat général à la cour de cassation.

– Omar Farouk El Gharbi, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président de chambre criminelle à ladite cour.

– Manoubi Ben Hmidène, président du tribunal de première instance de l'Ariana, président de chambre criminelle à la cour d'appel de Tunis.

– Omar Ghabbouche, président de chambre à la cour d'appel de Monastir, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

– Azza El Hichri, avocat général à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

– Mohamed El Hédi Ben Khéder, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

– Raja El Falah, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

– Hédi El Ayari, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

– El Hédhili El Manaï, avocat général à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

– Maryem Ben Nejma, avocat général à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

– Zakia El Ouelhazi, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Tunis.

– Ali El Maraâoui, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Tunis.

– Mohamed Moncef El M'bazaâ, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Tunis.

– Abdelkader El Mestiri, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Tunis.

– Rafika El Hefiène, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Tunis.

– Souad El Idli, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Tunis.

– Nouba Jendoubi, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Tunis.

– Salem Jaâouène, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Tunis.

– Thouraya Kabbous, conseiller à la cour d'appel de Tunis, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à ladite cour.

– Hassen Fethi Ben Salah, conseiller à la cour d'appel de Tunis, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à ladite cour.

– Mondher Ben Jaâfar, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, premier juge d'instruction audit tribunal.

– Fatma Khélil, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président du tribunal cantonal de Tunis.

– Elyès Attia, procureur de la République près le tribunal de première instance de Ben Arous, magistrat du troisième grade, procureur de la République près ledit tribunal.

– Moahmed Néjib Zoghلامي, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance du Kef, magistrat du troisième grade, président du tribunal de première instance de l'Ariana.

– Khaled El Houimel, procureur de la République près le tribunal de première instance de Grombalia, procureur général près la cour d'appel de Nabeul.

– Kahled Rézem, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Monastir, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Nabeul.

– Rabah Chiboub, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Nabeul.

– Taïeb Laâbidi, juge de la famille au tribunal de première instance de Mahdia, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Nabeul.

– Moncef Bouzrara, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Nabeul.

– Mokhtar Jallouli El Hani, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa, magistrat du troisième grade, procureur de la République près le tribunal de première instance de Grombalia.

– Abdessattar Ryahi, procureur de la République près le tribunal de première instance de Zaghuan, magistrat du troisième grade, procureur de la République près ledit tribunal.

– Farhat Rajhi, procureur général près la cour d'appel de Nabeul, procureur général près la cour d'appel de Bizerte.

– Faouzia Zaraâ, avocat général à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Bizerte.

– Mohamed Néjib El Gharbi, conseiller à la cour d'appel de Bizerte, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à ladite cour.

– Hana Soussi, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Bizerte.

– Abdelkérime Ghaba, président du tribunal de première instance de Béja, magistrat du troisième grade, président dudit tribunal.

– Mohamed Hédi Jouini, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, magistrat du troisième grade, procureur de la République près le tribunal de première instance de Béja.

– Belgacem Ben Saïd, magistrat du troisième grade, vice-premier président de la cour d'appel du Kef.

– Férid Hadidi, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel du Kef.

– Mohamed Néfissi, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel du Kef.

– Rached Oueslati, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel du Kef.

– Mohamed Néjib Ben Amara, juge de la famille au tribunal de première instance du Kef, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel du Kef.

– Sadok Boufaden, président du tribunal de première instance de Siliana, magistrat du troisième grade, président du tribunal de première instance du Kef.

– Mohamed Néjib El Ghazouani, président de chambre à la cour d'appel du Kef, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance du Kef.

– Habib El Gharbi, vice-président du tribunal immobilier, magistrat du troisième grade, président du tribunal de première instance de Siliana.

– Mehrez Zouaoui, procureur de la République près le tribunal de première instance de Siliana, magistrat du troisième grade, procureur de la République près ledit tribunal.

– Néjib Braham, président du tribunal de première instance de Jendouba, magistrat du troisième grade, président dudit tribunal.

– Maher Krichène, procureur de la République près le tribunal de première instance de Jendouba, magistrat du troisième grade, procureur de la République près ledit tribunal.

– Mohamed Najem El Gharsalli, président du tribunal de première instance de Kasserine, magistrat du troisième grade, président dudit tribunal.

– Chokri Triki, procureur de la République près le tribunal de première instance de Kasserine, magistrat du troisième grade, procureur de la République près ledit tribunal.

– Hachémi Omar, premier président de la cour d'appel de Monastir, premier président de la cour d'appel de Sousse.

– Brahim El Méri, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Nabeul, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Sousse.

– Slah El Bouchami, procureur de la République près le tribunal de première instance de Sousse, président de chambre à la cour d'appel de Sousse.

– Mohamed Habib Ben Salah, juge des enfants au tribunal de première instance de Sousse, président de chambre à la cour d'appel de Sousse.

– Lotfi Gaâloul, président du tribunal cantonal de Sousse, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse.

– Néjia Réjiba, vice-président du tribunal de première instance de Sousse, magistrat du troisième grade, conseiller à chambre criminelle à la cour d'appel de Sousse.

– Chérifa Boukadida, vice-président du tribunal de première instance de Sousse, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Sousse.

– Néjib Hammouda, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse, magistrat du troisième grade, procureur de la République près le tribunal de première instance de Sousse.

– Béchir El Metoui, président du tribunal de première instance de Kaïrouan, magistrat du troisième grade, président dudit tribunal.

– Hamda Miled, premier président de la cour d'appel de Sousse, premier président de la cour d'appel de Monastir.

– Hassen Rourou, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Sousse, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Monastir.

– Nabil Sassi, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Monastir.

– Khélifa Essid, avocat général à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Monastir.

– Abdesslam Amara, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Monastir.

– Mohamed Jemal, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Monastir.

– Jamil Ben Ayed, juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir, premier juge d'instruction audit tribunal.

– Kamel Debbech, président du tribunal de première instance de Mahdia, magistrat du troisième grade, président dudit tribunal.

– Mohamed Ben Makhlof, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Sfax.

– Ahmed Hedriche, procureur de la République près le tribunal de première instance de Médenine, président de chambre à la cour d'appel de Sfax.

– Abdelkader Ghorbal, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Sfax.

– Abdelhamid Ben Oun, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à chambre criminelle à la cour d'appel de Sfax.

– Abdelaziz Masmoudi, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Médenine, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Gabès.

– Ezzeddine Bouzrara, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Gabès.

– Chedhly Massiougha, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Gabès.

– Nabil Guizani, conseiller à la cour d'appel de Tunis, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Gabès.

– Touhami El Hafi, vice-président du tribunal de première instance de l'Ariana, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gabès.

– Abdelmajid El Fahem, président de chambre à la cour d'appel de Gafsa, magistrat du troisième grade, président du tribunal de première instance de Kébili.

– Mohamed Ali Jaouabi, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gabès, magistrat du troisième grade, procureur de la République près le tribunal de première instance de Kébili.

– Mustapha Abbassi, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Gabès, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Gafsa.

– Mohamed Barchouchi, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Gafsa.

– Lotfi Kallel, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Gafsa.

– Mansour El Ouannassi, conseiller à la cour de cassation, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa.

– Néjib Belghith, avocat général à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Gafsa.

– Ayachi El Ouni, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Gafsa.

– Mokhtar Séoud, vice-président du tribunal de première instance de Gafsa, premier juge d'instruction audit tribunal.

– Rachid Labbène, procureur de la république près le tribunal de première instance de Tozeur, magistrat du troisième grade, procureur de la République près ledit tribunal.

– Samir Akrouf, président du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, magistrat du troisième grade, président dudit tribunal.

– Ismaïl Ourir, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Gafsa, président de la chambre criminelle à la cour d'appel de Médenine.

– Rachid Jerbi, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Médenine.

– Latifa Baghdadi, vice-président du tribunal de première instance de Tataouine, président de chambre à la cour d'appel de Médenine.

– Habib El Aradhaoui, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Médenine.

– Mohamed Nemri, conseiller à la cour de cassation, magistrat du troisième grade, conseiller à la chambre criminelle à la cour d'appel de Médenine.

– Mohamed Ben Othmane, président de chambre à la cour d'appel de Médenine, magistrat du troisième grade, procureur de la République près le tribunal de première instance de Médenine.

– Adel Selmi, procureur de la République près le tribunal de première instance de Tataouine, magistrat du troisième grade, procureur de la République près ledit tribunal.

A compter du 15 octobre 2006

– Mohamed Tahar El Hamdi, magistrat du deuxième grade, conseiller à la cour de cassation.

Deuxième Grade

A compter du 14 novembre 2005

– Mounira Bargaoui, conseiller à la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

– Néjiba Ezzaïer, conseiller à la cour d'appel du Kef, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

– Ali El Gahrbi, conseiller à la cour d'appel de Bizerte, conseiller à la cour d'appel du Kef.

A compter du 16 septembre 2006

– Taïeb Rached, conseiller à la cour d'appel de Tunis, inspecteur adjoint au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

– Ahmed El Ouerfelli, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires, chef de groupe de travail audit centre.

– Ridha Lassoued, juge rapporteur au tribunal immobilier, vice-président dudit tribunal.

– Jaâfar Rabaoui, juge rapporteur au tribunal immobilier, vice-président dudit tribunal.

– Souad Chabbar, juge rapporteur au tribunal immobilier, vice-président dudit tribunal.

– Moëz Rihani, juge rapporteur au tribunal immobilier, vice-président dudit tribunal.

– Salah Chouaïb, juge rapporteur au tribunal immobilier, vice-président dudit tribunal.

– Sihem Smadhi, vice-président du tribunal de première instance de l'Ariana, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

– Tahar Chammam, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

– Leïla Jabbari, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, conseiller à ladite cour.

– Faouzi Jebali, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

– Samia Hamzaoui, conseiller à la cour d'appel du Kef, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

– Najla Masmoudi, conseiller à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

– Hayet Yaâkoubi, conseiller à la cour d'appel de Gabès, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

– Amel Arfaoui, juge cantonal de l'Ariana, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

– Fethi Arfaoui, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

– Adel Boussouffara, procureur de la République près le tribunal de première instance de Kébili, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

– Intissar Messaâdi, conseiller à la cour d'appel du Kef, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

– Amel Bellamine, conseiller à la cour d'appel du Kef, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

– Amel Wahchi, juge cantonal de Tunis, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

– Hédi Mechaâb, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

– Ryadh El Garbi, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.

– Mounira Nahhali, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.

– Lamia Zarkouni, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.

– Mondher Elloumi, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.

- Sarra Ayari, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.
- Lamia Hammami, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.
- Noura Soudani, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis, vice-président dudit tribunal.
- Radhouène Frouja, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.
- Moëz Ben Nasrallah, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de la Manouba, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis.
- Naïma Rhayem, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Latifa Jebali, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Moufida Talahaoui, conseiller à la cour d'appel de Monastir, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Wahida Bettaïeb, conseiller à la cour d'appel de Monastir, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Irad Ben Salem, conseiller à la cour d'appel de Gabès, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Mohamed Gharsallah, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Médenine, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Mohamed Jaleddine El Fahem, substitut du procureur général près la cour d'appel de Médenine, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Afef Acheïkh, juge cantonal de Tunis, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.
- Tahar Laâbidi, juge au tribunal de première instance de Tunis, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle audit tribunal.
- Fethi Boukhris, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous.
- Néziha Mansour, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous.
- Raoudha Oubiche, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous.
- Kaouthar Ben Ahmed, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous.
- Rafika Nabli, conseiller à la cour d'appel de Sfax, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous.
- Lazhar Khorchani, conseiller à la cour d'appel de Tunis, juge de l'exécution des peines au tribunal de première instance de Ben Arous.
- Tahar Ben Torkia, vice-président du tribunal de première instance de Zaghouan, vice-président du tribunal de première instance de l'Ariana.
- Aya Ben Mlouka, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de l'Ariana.
- Sarra Boutabba, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de l'Ariana.
- Jamel Bessrour, juge de l'exécution des peines au tribunal de première instance de Tunis, juge de l'exécution des peines au tribunal de première instance de la Manouba.
- Mehrez Eddoub, juge d'instruction au tribunal de première instance de Gabès, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Feryal Azouz, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Najoua El Gharbi, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.
- Soufia Ben Akla, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, vice-président du tribunal de première instance de Grombalia.
- Radhia Ben Abdesslam, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, vice-président du tribunal de première instance de Grombalia.
- Mahjouba Yahiaoui, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Grombalia.
- Fayçal Zaïnine, juge cantonal de Menzel Bouzalfa, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Grombalia.
- Ali El Mouldi Chourabi, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Zaghouan.
- Adel Belhédi, juge cantonal de Nabeul, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.
- Taoufik Jéridi, conseiller à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.
- Habib Kamel El Bannani, conseiller à la cour d'appel de Sfax, vice-président du tribunal de première instance de Bizerte.
- Mohamed Zouaoui, conseiller à la cour d'appel de Bizerte, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Bizerte.
- Abdelhamid Ben Rouha, juge cantonal de Carthage, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Bizerte.
- Lamia Ben Ismaïl, juge au tribunal de première instance de Bêja, conseiller à la cour d'appel du Kef.

– Jamel Zrelli, juge cantonal de Sbiba, juge de la famille au tribunal de première instance du Kef.

– Fethi Jemmali, juge cantonal de Jendouba, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance du Kef.

– Mohamed Salah Zidi, juge cantonal du Krib, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance du Kef.

– Saïda El Gharbi, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

– Mehdi Atig, substitut du procureur général près la cour d'appel de Médenine, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse.

– Mongi Laâjari, conseiller à la cour d'appel de Sousse, vice-président du tribunal de première instance de Sousse.

– Saïda Chébili, conseiller à la cour d'appel de Sousse, vice-président du tribunal de première instance de Sousse.

– Kamel Barkache, juge cantonal de Sousse, vice-président du tribunal de première instance de Sousse.

– Moufida Souli, conseiller à la cour d'appel de Sousse, juge de la famille au tribunal de première instance de Sousse.

– Sami Mosbah, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sousse, juge des enfants audit tribunal.

– Sami El M'hiri, juge cantonal de Sousse, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sousse.

– Ammar Aouissaoui, vice-président du tribunal de première instance de Kaïrouan, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Sousse.

– Sadok El Abed, juge au tribunal de première instance de Sousse, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle audit tribunal.

– Hédi Ben Abdallah, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Sfax, président du tribunal cantonal de Sousse.

– Imed Dabbabi, juge d'instruction au tribunal de première instance de Kaïrouan, vice-président dudit tribunal.

– Abdennasser Sebaï, conseiller à la cour d'appel de Sousse, juge d'instruction au tribunal de première instance de Kaïrouan.

– Salah Dhaoui, conseiller à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

– Khalfallah Riahi, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Zaghouan, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

– Mohamed Imed Ben Abdejlil, juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir, vice-président dudit tribunal.

– Ahmed Migaou, juge cantonal de Sousse, vice-président du tribunal de première instance de Monastir.

– Jalel Jébali, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gafsa, juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir.

– Mohamed Laâbidi Thamri, juge cantonal de Moknine, juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir.

– Mourad Gasmi, juge cantonal de Ben Arous, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Monastir.

– Faouzi Bhiri, juge cantonal de Monastir, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Monastir.

– Rachid Mabrouk, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Monastir, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Monastir.

– Ahmed Rahmouni, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous, vice-président du tribunal de première instance de Mahdia.

– Abdejlil Baccouche, juge d'instruction au tribunal de première instance de Mahdia, juge de la famille audit tribunal.

– Faouzi Saïdi, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax, juge d'instruction au tribunal de première instance de Mahdia.

– Fethi Arroum, président du tribunal de première instance de Kébili, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

– Rafik Hadad, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

– Brahim Ghariani, juge cantonal d'El Ouarida, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

– Sofiène Ourabi, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

– Rached Sebeï, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

– Sofiène Bouzid, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

– Imed Laouini, juge au tribunal de première instance de Gabès, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

– Ryadh El Yangui, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gabès, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax.

– Moncef Hamdi, juge unique au tribunal de première instance de Mahdia, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax.

– Mourad Torki, juge des enfants au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge de la famille au tribunal de première instance de Sfax.

– Lamia Kammoun, juge de la sécurité sociale au tribunal de première instance de Sfax, vice-président dudit tribunal.

– Hichem Ksibi, conseiller à la cour d'appel de Sfax, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sfax.

– Abdelbasset Ajroud, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Monastir, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Sfax.

– Sofiène El Borji, juge cantonal de Mahrès, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Sfax.

– Saber El Gharbi, juge au tribunal de première instance de Sfax, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle audit tribunal.

– Mourad Kaâniche, juge de la famille au tribunal de première instance de Sfax, président du tribunal cantonal de Sfax.

– Abdelmonëm Kioua, juge cantonal de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Gabès.

– Omar Yahiaoui, substitut du procureur de la république près le tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Gabès.

– Thameur Lajnaf, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Gabès, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gabès.

– Abdelaziz Hammami, juge unique au tribunal de première instance de Gabès, vice-président dudit tribunal.

– Ammar Ben Sassi, juge de la sécurité sociale au tribunal de première instance de Gabès, juge d'instruction audit tribunal.

– Houcine Thabti, conseiller à la cour d'appel de Gabès, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gabès.

– Ameer Ben Ahmed, conseiller à la cour d'appel de Gabès, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gabès.

Abdelkérîm Aloui, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gafsa, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa.

– Mohieddine El Hani, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa, vice-président du tribunal de première instance de Gafsa.

– Mourad Guémiza, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gafsa.

– Hichem Arfa, juge cantonal de Jelma, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gafsa.

– Mohieddine Taktak, juge cantonal de Régueb, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gafsa.

– Salem El Fetoui, juge cantonal de Ben Aoun, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gafsa.

– Samia Sallami, conseiller à la cour d'appel de Sfax, juge des enfants au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

– Hichem Ben Ayed, juge unique au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge d'instruction audit tribunal.

– Néjib El Ghribi, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur général près la cour d'appel de Médenine.

– Jamel Débira, substitut du procureur général près la cour d'appel de Médenine, juge d'instruction au tribunal de première instance de Médenine.

– Abdelhamid Bahloul, juge cantonal de Zaghuan, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Médenine.

– Abdelmajid Ben Saïd, juge cantonal de Zarzis, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Médenine.

– Mohamed El Bhaâ M'tir, juge au tribunal immobilier, magistrat du deuxième grade, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Médenine.

– Lazhar Bougarès, juge cantonal de Jerba, vice-président du tribunal de première instance de Tataouine.

Premier Grade

A compter du 14 novembre 2005

– Karim Chebbi, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge au tribunal de première instance de Tunis.

– Najla Ben Jalloul, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge au tribunal de première instance de Sousse.

A compter du 16 septembre 2006

– Nabil Gharsallah, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge chercheur au centre d'études juridiques et judiciaires.

– Rostom Méri, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Hassen Ayari, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Noura Baccouche, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Mohamed Romdhani, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Hmida Ltifi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Adel Ben Salem, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Mohamed Ali Mathlouthi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Hajer Chérif, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Merzka Jemaâ, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Néfissa Allani, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Fayrouz Abbsassi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Arbia Touihri, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

– Nabil Belhassen, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge unique audit tribunal.

– Sami El Hafyène, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge du registre du commerce audit tribunal.

– Ouahid Khatrouche, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.

– Zouheir Ben Abdallah, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.

– Ali Guiga, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.

– Nizar Echouk, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

– Henda El Ktari, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.

– Abderrahmène Belhaj Jalloul, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.

– Nedra Ben Salem, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.

– Samira Kormani, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.

– Soumaya Boughanem, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.

– Esmahène Boudhrioua, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.

– Mehrez Haouachi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.

– Khédija Mzoughi, juge cantonal de Tunis, juge cantonal de Carthage.

– Saber Bouattay, juge unique au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal d'El Ouardia.

– Anouar Mlayah, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, juge du registre du commerce audit tribunal.

– Mohamed Ali Khélifi, juge au tribunal de première instance de Jendouba, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.

– Ahmed Tamtam, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, juge cantonal de Ben Arous.

– Imed Rezgui, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.

Mohamed Ben Chérif Zouaoui, juge au tribunal de première instance de Kébili, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.

– Amel Melki, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge cantonal de l'Ariana.

– Malek Ghazouani, juge au tribunal de première instance de la Manouba, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.

– Khaled Abrougui, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge unique audit tribunal.

– Mouna Abdellatif, juge au tribunal immobilier, juge au tribunal de première instance de Grombalia.

– Zied Dridi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Grombalia, juge audit tribunal.

– Hafsia Ardhaoui, juge de la sécurité sociale au tribunal de première instance de Tozeur, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Grombalia.

– Boulbaba Othmani, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge cantonal de Nabeul.

– Adnène Abdellatif, juge cantonal de Tozeur, juge cantonal de Nabeul.

– Fakher Baraket, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge cantonal de Menzel Bouzalfa.

– Makram El Khedri, juge unique au tribunal de première instance de Grombalia, juge cantonal de Menzel Témime.

– Fethi Ajbouni, juge cantonal de Menzel Témime, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Zaghuan.

– Walid Rahmouni, juge au tribunal de première instance de Tataouine, juge au tribunal de première instance de Zaghuan.

– Ali Mazhoud, juge au tribunal de première instance de Zaghuan, juge cantonal de Zaghuan.

– Insaf Zarrouk, juge au tribunal de première instance du Kef, juge au tribunal de première instance de Bizerte.

– Olfa El Ouni, juge au tribunal de première instance du Kef, juge au tribunal de première instance de Bizerte.

– Mohamed Ben Meftah, juge au tribunal de première instance de Bizerte, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.

– Mahjoub Jébali, juge au tribunal de première instance du Kef, juge au tribunal de première instance de Bêja.

– Mohamed Fethi Khakfi, juge cantonal de Makthar, juge au tribunal de première instance du Kef.

– Fethi Saâdi, juge au tribunal de première instance de Bizerte, juge cantonal de Makthar.

– Taoufik Rézaïki, juge au tribunal de première instance de Bêja, juge cantonal du Krib.

– Mohamed Selmi, juge chargé des fonctions de substitut de procureur de la République près le tribunal de première instance de Jendouba, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.

– Mounir Hafsi, juge cantonal de Foussana, juge au tribunal de première instance de Jendouba.

– Mohamed El Aïd Dakhlaoui, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge cantonal de Jendouba.

– Kamel Smat, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tozeur, juge au tribunal de première instance de Kasserine.

– Abdelhakim Jaffali, juge au tribunal de première instance de Bêja, juge cantonal de Sbiba.

– Hichem Rahali, juge au tribunal immobilier, juge cantonal de Foussana.

– Afef Lahouar, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal de première instance de Sousse.

– Khémaïes Héral, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge cantonal de Sousse.

- Samia Laâjimi, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge cantonal de Sousse.
- Saloua Tabbassi, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge cantonal de Sousse.
- Karim El Hakim, juge au tribunal de première instance de Gafsa, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan.
- Noureddine Smati, juge au tribunal de première instance de Monastir, juge du registre du commerce audit tribunal.
- Mohamed Sallami, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Monastir, juge audit tribunal.
- Raoudha Berrima, juge au tribunal de première instance de Monastir, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Moncef Maraâoui, juge au tribunal de première instance de Mahdia, juge cantonal de Monastir.
- Hédi Bahsis, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Monastir, juge cantonal de Moknine.
- Chédli Lamloum, juge au tribunal de première instance de Mahdia, juge unique audit tribunal.
- Anis Debbech, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mahdia, juge audit tribunal.
- Mohamed Haddad, juge au tribunal de première instance de Jendouba, juge au tribunal de première instance de Mahdia.
- Leïla Abid, juge au tribunal de première instance de la Manouba, juge au tribunal de première instance de Mahdia.
- Anis Sekma, juge au tribunal immobilier, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mahdia.
- Thouraya Bouyahya, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge de la sécurité sociale audit tribunal.
- Slim Kammoun, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge de l'entreprise audit tribunal.
- Imène Charfi, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Sfax, juge audit tribunal.
- Lamjed El Messaï, juge cantonal de Gabès, juge au tribunal de première instance de Sfax.
- Mohamed Beltaïef, juge au tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Mhadheb Chaouachi, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge cantonal de Mahrès.
- Mosbah Naïli, juge cantonal de Ben Guardène, juge unique au tribunal de première instance de Gabès.
- Mustapha Chahbani, juge au tribunal immobilier, juge de la sécurité sociale au tribunal de première instance de Gabès.
- Sami Bser, juge au tribunal de première instance de Gabès, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Sadok Chérif, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Gabès, juge cantonal de Gabès.
- Hafidha Messaoud, juge cantonal de Gafsa, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Gafsa.

- Mohamed Mongi Ghanmi, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge au tribunal de première instance de Gafsa.
- Choubeïla Zaâbani, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal de première instance de Gafsa.
- Omar Taïeb, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Gafsa, juge cantonal de Gafsa.
- Imed Daghari, juge au tribunal immobilier, juge de la sécurité sociale au tribunal de première instance de Tozeur.
- Ali Trabelsi, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Gabès, juge au tribunal de première instance de Tozeur.
- Makram Lammouchi, juge au tribunal de première instance de Tozeur, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Lotfi Saâdaoui, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Tozeur, juge cantonal de Tozeur.
- Brahim Ben Saâd, juge de la sécurité sociale au tribunal de première instance de Gafsa, juge unique au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.
- Salah Horchani, juge au tribunal de première instance de Tozeur, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.
- Mohamed Ben Mahjoub, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.
- Jamel Hammami, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, substitut du procureur de la République près ledit tribunal.
- Sami Mejri, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge cantonal de Jelma.
- Hachémi Guesmi, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge cantonal de Régueb.
- Fadhel El Ouni, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge cantonal de Ben Aoun.
- Mohamed Bougarès, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge de l'entreprise audit tribunal.
- Sofiène El Harabi, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge de la sécurité sociale audit tribunal.
- Mohamed Gammoudi, juge au tribunal de première instance de Tataouine, juge au tribunal de première instance de Médenine.
- Chokri El Ebri, juge de la sécurité sociale au tribunal de première instance de Médenine, juge cantonal de Zarzis.
- Moncef Bouskaya, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge cantonal de Jerba.
- El Kamel Ben Romdhane, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Médenine, juge cantonal de Ben Gardène.

Les auditeurs de justice

Les deux auditeurs de justice titulaires du certificat de fin d'études de l'institut supérieur de la magistrature sont nommés aux deux postes ci-après à compter du 16 septembre 2006 :

- Ibtissem Bououn, juge au tribunal de première instance de Béja.
- Amine Boujelbène, juge au tribunal de première instance de Tozeur.

TABLEAU DES INTERPRETES ASSERMENTES
Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 24 août 2006.

Monsieur Sahnoun Saïd est inscrit au tableau des interprètes assermentés dans la langue italienne, et est nommé à Sousse circonscription du tribunal de première instance dudit lieu.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 28 août 2006, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à la tenue et à l'administration des comptes en valeurs mobilières.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18

octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 29 et 31,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,

Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières, tel que modifié par le décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005,

Sur proposition du conseil du marché financier.

Arrête :

Article unique - Est approuvé, le règlement du conseil du marché financier relatif à la tenue et à l'administration des comptes en valeurs mobilières.

Tunis, le 28 août 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**Annexe à l'arrêté portant visa du
règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la
tenue et à l'administration des comptes en valeurs mobilières**

Le collège du Conseil du Marché Financier,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 29 et 31;

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres ;

Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières tel que modifié par le décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005 ;

Décide :

Dispositions Générales

Article 1 : Le présent règlement s'applique à la tenue et à l'administration des comptes en valeurs mobilières émises sur le territoire tunisien et soumises à la législation tunisienne.

Article 2 : Le présent règlement s'applique :

- aux personnes morales émettrices de valeurs mobilières ;
- aux intermédiaires agréés mandatés par des émetteurs faisant appel public à l'épargne ;
- aux intermédiaires agréés administrateurs choisis par les propriétaires de valeurs mobilières ;
- aux personnes qui assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de valeurs mobilières soit les établissements de crédit et les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion;
- à la Société de dépôt, de compensation et de règlement;
- aux investisseurs en valeurs mobilières.

Article 3 : Dans le présent règlement, il faut entendre par :

- **Emetteur :** toute personne morale qui émet des valeurs mobilières.

- **Catégorie de valeurs mobilières:**

- les actions ;
- les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
- les certificats d'investissement;
- les obligations ;
- les obligations convertibles en actions ;
- les titres participatifs ;
- les bons du Trésor ;
- les parts des organismes de placement collectif ;

- les droits rattachés aux valeurs mobilières précitées.

- **Intermédiaire agréé administrateur:** intermédiaire en bourse ou établissement de crédit chargé par le propriétaire des valeurs mobilières ou son représentant légal, de gérer son compte chez l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté.

- **Intermédiaire agréé mandaté:** intermédiaire en bourse ou établissement de crédit ou la Société de dépôt, de compensation et de règlement, mandaté(e) par l'émetteur pour l'ouverture et la tenue de comptes de titres en valeurs mobilières.

Article 4 : Les activités de tenue et d'administration de comptes de valeurs mobilières émises par les sociétés faisant appel public à l'épargne sont exercées par les intermédiaires en bourse et les établissements de crédit habilités à exercer les activités prévues à l'article 2 de la loi n° 2001-65 du 10 Juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006 et la Société de dépôt, de compensation et de règlement est habilitée à exercer l'activité de tenue de compte.

L'exercice de ces activités par les intermédiaires en bourse et les établissements de crédit est subordonné à la signature des cahiers des charges annexés au présent règlement et au dépôt d'un exemplaire signé auprès du Conseil du Marché Financier

Article 5 : Les activités de tenue et d'administration des comptes en valeurs mobilières sont régies notamment par les dispositions suivantes :

- les articles 314 à 386 du code des sociétés commerciales ;
- les articles 689 à 697 et 710 à 719 du Code de Commerce ;
- les articles 309 à 324 et 1104 à 1171 du Code des Obligations et des Contrats ;
- les articles 404 , 405 et 409 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
- l'article 210 et suivants du code des droits réels ;
- la loi n° 2000-35 du 21 Mars 2000 relative à la dématérialisation des titres ;
- le décret n° 2001-2728 du 20 Novembre 2001 relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières tel que modifié par le décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005 ;
- le décret n° 99-2478 du 1^{er} Novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse et les décisions générales du Conseil du Marché Financier prises en application dudit décret ;
- le présent règlement et les cahiers des charges y annexés.

TITRE I :

LA TENUE ET LA CONSERVATION DES VALEURS MOBILIERES

Article 6 : Les valeurs mobilières émises sur le territoire tunisien et soumises à la législation tunisienne, quelle qu'en soit la nature, sont inscrites en compte par catégorie conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières susvisé.

La tenue des comptes en valeurs mobilières émises par appel public à l'épargne peut être exercée par l'émetteur ou par un intermédiaire agréé mandaté.

La tenue des comptes en valeurs mobilières, si elle n'est pas exercée par l'émetteur lui-même, doit être confiée à un intermédiaire agréé mandaté unique pour chaque émission de valeurs mobilières dotées de droits identiques. L'intermédiaire agréé mandaté doit tenir un registre distinct pour chaque catégorie de valeurs mobilières.

Pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, la tenue des comptes en valeurs mobilières ne peut être exercée que par l'émetteur lui-même. Ce dernier est tenu de signer le cahier des charges annexé au présent règlement.

Article 7 : Lorsqu'un émetteur confie à un intermédiaire agréé mandaté la tenue de comptes en valeurs mobilières, il est tenu de publier, avant l'exécution du mandat, au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier, une annonce comportant notamment :

- la dénomination sociale de l'émetteur ;
- la forme juridique de l'émetteur ;
- le montant du capital social ;
- le numéro d'immatriculation au Registre de Commerce ;
- l'adresse du siège social ;
- la catégorie de titres confiés à l'intermédiaire agréé mandaté ;
- la dénomination et l'adresse de l'intermédiaire agréé mandaté.

Toute modification affectant l'identité de l'intermédiaire agréé mandaté, son adresse ou la catégorie de titres qui lui sont confiés doit être portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions et modalités.

Les informations sus-indiquées doivent être reproduites sur tout document d'information à l'occasion de chaque opération financière relative à la catégorie de valeur mobilière concernée.

CHAPITRE I :

La convention entre l'émetteur et l'intermédiaire agréé mandaté

Article 8 : La tenue des comptes en valeurs mobilières par un intermédiaire agréé mandaté, donne lieu, obligatoirement, à l'établissement d'une convention écrite entre l'émetteur et cet intermédiaire agréé, signée par les représentants légaux des deux parties et dont un exemplaire est déposé auprès du Conseil du Marché Financier.

Article 9 : L'émetteur doit fournir à l'intermédiaire agréé mandaté tous les éléments relatifs à l'identité de tout titulaire du compte et des titres qui lui reviennent dont notamment :

- le nom, prénom et l'adresse du titulaire du compte ; pour les personnes physiques et, la dénomination sociale ou le nom commercial, la forme juridique et l'adresse du siège social ; pour les personnes morales,
- le numéro de la carte d'identité nationale ou de toute autre pièce d'identité si le titulaire du compte est un étranger ; pour les personnes physiques,
- le numéro d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes morales ou l'équivalent dans le pays d'origine pour la personne morale de droit étranger ;
- la nationalité du titulaire du compte ;
- le nombre et la catégorie des valeurs mobilières détenues ;
- les droits rattachés aux valeurs mobilières et le cas échéant à qui reviennent ces droits ;
- les restrictions grevant ces titres (nantissement, saisies, inaccessibilité,...) .

Article 10 : La convention doit définir l'étendue des missions qui sont confiées à l'intermédiaire agréé mandaté ainsi que les cas où ce dernier se substitue à l'émetteur dans l'accomplissement des obligations vis à vis des actionnaires (information financière, convocation aux assemblées générales, publicité légale,..) de l'Administration, du Conseil du Marché Financier et de la Société de dépôt, de compensation et de règlement.

Articles 11 : La convention comprend obligatoirement l'engagement de l'intermédiaire agréé mandaté de fournir :

- au commissaire aux comptes de l'émetteur : tous les documents et les informations qu'il détient dans le cadre de la tenue de comptes et nécessaires à l'accomplissement de la mission de

commissariat aux comptes prévue à l'article 19 du décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001 susvisé;

- au Conseil du Marché Financier et à la Société de dépôt, de compensation et de règlement, pour les valeurs prises en charge par cette dernière : toutes les informations et tous les documents requis qu'il détient dans le cadre de la mission de tenue de comptes.

Article 12 : En cas de résiliation du mandat par l'une des parties, la dénonciation s'effectue par télégramme, télex, fax ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

La résiliation à l'initiative de l'émetteur prend effet cinq (5) jours de bourse à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par l'intermédiaire agréé mandaté. Ce dernier cesse alors d'être habilité à tenir les comptes de valeurs mobilières dudit émetteur.

La résiliation à l'initiative de l'intermédiaire agréé mandaté prend effet quinze (15) jours de bourse au moins après réception de la notification de résiliation du mandat par l'émetteur. L'intermédiaire agréé mandaté cesse alors d'être habilité à tenir les comptes de valeurs mobilières dudit émetteur.

Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, l'intermédiaire agréé mandaté établit un inventaire des comptes dont il a la charge de tenue et arrête un état définitif, lequel est transmis à l'émetteur accompagné d'une chronologie des opérations.

L'émetteur doit, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent règlement, publier une annonce relative à la résiliation du mandat donné à l'intermédiaire agréé mandaté et à la désignation du nouvel intermédiaire agréé mandaté, le cas échéant.

CHAPITRE II :

Les obligations à la charge de l'intermédiaire agréé mandaté

Article 13: L'intermédiaire agréé mandaté doit, à la demande de l'émetteur, adresser à ce dernier, tous les éléments relatifs à l'identification des propriétaires de ses valeurs mobilières tels qu'énoncés à l'article 9 du présent règlement et ce, selon la périodicité et les délais fixés dans la convention de tenue de comptes.

Article 14 : L'intermédiaire agréé mandaté assure notamment les obligations suivantes :

- veiller à l'inscription des valeurs mobilières qui lui ont été confiées et la comptabilisation de leurs mouvements dans le respect de la réglementation en vigueur et des instructions édictées par la Société de dépôt, de compensation et de règlement pour les valeurs prises en charge par cette dernière. Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits et obligations attachés à ces valeurs mobilières ;

- ne faire usage des valeurs mobilières, qui lui ont été confiées, inscrites en comptes, n'en transférer la propriété et ne procéder à aucune inscription qu'après réception des justificatifs légaux nécessaires. Tout mouvement affectant un compte doit pouvoir être justifié.

Article 15 : L'intermédiaire agréé mandaté doit ouvrir un compte pour chaque propriétaire de valeurs mobilières. Chaque compte doit comporter, outre les éléments énoncés à l'article 9 du présent règlement les informations suivantes:

- la date d'acquisition des valeurs mobilières et l'origine de propriété (achat, souscription, attribution gratuite, succession ou autre) ;
- l'identité du ou des intermédiaires agréés administrateurs s'il y a lieu .

L'intermédiaire agréé mandaté doit :

- distinguer dans ses livres, et ceux de la Société de dépôt, de compensation et de règlement, les catégories d'avoirs : avoirs propres, avoirs clients tunisiens, avoirs clients étrangers et avoirs organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- communiquer les informations relatives à la ségrégation des avoirs à la Société de dépôt, de compensation et de règlement conformément à ses instructions.

Article 16 : L'intermédiaire agréé mandaté doit tenir un journal général des opérations par valeur mobilière, basé sur une comptabilité en partie double, servi jour par jour de toute écriture affectant les comptes inscrits chez lui. Le journal doit indiquer avec précision, et à tout moment, toutes les opérations se rapportant aux comptes. Le journal est référencé par la désignation du ou des comptes mouvementés.

Ce journal doit comporter notamment :

- la date de l'opération et la date de comptabilisation ;
- le sens de l'opération (débit ou crédit) ;
- le type de l'opération (négociation, enregistrement,...) ;
- le nombre de valeurs mobilières objet de l'opération ;
- la référence aux comptes de contrepartie mouvementés ;
- les restrictions et les droits attachés aux valeurs mobilières objet de l'opération ;
- l'identité du ou des intermédiaires agréés administrateurs s'il y a lieu.

Les écritures portées au journal doivent, sans délai, alimenter les comptes des propriétaires de valeurs mobilières et permettre la mise à jour du registre général visé à l'article 18 du présent règlement .

Il doit être possible de reconstituer à tout moment à partir des justificatifs légaux constituant les données de base, tout solde de compte porté au registre général ou, de retracer ces données à partir dudit registre.

Article 17 : L'intermédiaire agréé mandaté doit mettre à jour les comptes en valeurs mobilières dont il a la charge, chaque fois qu'il prend connaissance de tout changement soit sur la propriété, conformément aux règles régissant la valeur mobilière objet du transfert de propriété, soit sur les droits et les restrictions y rattachés dont les valeurs mobilières en question peuvent être frappées.

Article 18 : L'intermédiaire agréé mandaté doit tenir un registre général pour chaque catégorie de valeurs mobilières, comportant, outre les éléments d'identité énoncés aux articles 9 et 15 du présent règlement, un numéro de compte par titulaire et l'identité du ou des intermédiaires agréés administrateurs.

Article 19 : Les documents prévus aux articles 16 à 18 peuvent être tenus sur un support informatique non altérable à condition de prévoir des procédures de clôture périodique destinée à figer la chronologie et à garantir l'intangibilité des enregistrements par la transcription sur un support papier des données et de conserver ces supports et documents pendant le délai légal prévu pour la prescription de propriété.

Article 20 : L'intermédiaire agréé mandaté doit délivrer à la demande de chaque titulaire de compte ou de son intermédiaire agréé administrateur, une attestation portant sur le nombre de valeurs mobilières qu'il détient. Cette attestation doit être datée et numérotée et doit comporter tous les éléments d'identité énoncés aux articles 9 et 15 du présent règlement.

Article 21 : L'émetteur qui exerce lui-même la tenue de ses comptes est soumis à toutes les obligations mises à la charge de l'intermédiaire agréé mandaté par le présent règlement.

TITRE II : L'ADMINISTRATION DES COMPTES EN VALEURS MOBILIERES

Article 22 : Le propriétaire des valeurs mobilières peut charger un ou plusieurs intermédiaires agréés, de gérer son compte ouvert chez l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté.

Les énonciations visées aux articles 9 et 15 du présent règlement sont reproduites de nouveau dans un compte d'administration tenu par l'intermédiaire agréé administrateur.

Article 23 : Aucune obligation n'est faite au propriétaire titulaire d'un compte en valeurs mobilières de les faire mettre en compte administré chez un intermédiaire agréé administrateur.

Dans ce cas, ce titulaire a une relation directe avec l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté et l'exercice de ses droits se réalise directement par ses soins auprès de l'émetteur ou auprès de l'intermédiaire, selon le cas.

Article 24 : Conformément à l'article 9 du décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001 susvisé, les valeurs mobilières ne peuvent être échangées, qu'après avoir été placées dans un compte d'administration ouvert chez un intermédiaire agréé administrateur.

Tout ordre de bourse les concernant transite par cet intermédiaire et par lui seul. L'intermédiaire agréé administrateur doit notifier à l'émetteur ou à l'intermédiaire agréé mandaté tout changement dans la propriété des valeurs mobilières dont il a la charge d'administration et ce dans un délai de cinq (5) jours de bourse à compter de la date dudit changement et préciser si la gestion intervient à l'occasion d'une opération ponctuelle ou si elle lui est confiée de manière permanente.

Article 25 : Chaque intermédiaire agréé administrateur doit ouvrir un compte à toute personne qui en fait la demande et qui s'engage à se conformer aux usages en cours dans son établissement.

CHAPITRE I :

La convention entre le titulaire du compte et l'intermédiaire agréé administrateur

Article 26 : L'ouverture d'un compte telle que prévue par la décision générale du Conseil du Marché Financier n° 5 du 24 avril 2000, même provisoire pour une opération ponctuelle, auprès d'un intermédiaire agréé administrateur donne lieu, obligatoirement, à l'établissement d'une convention écrite entre cet intermédiaire agréé et le titulaire du compte.

Cette convention identifie les droits et obligations respectifs des parties et précise notamment :

- le nom, prénom et la date de naissance du titulaire du compte pour les personnes physiques ou la dénomination sociale pour les personnes morales et le cas échéant, le nom et prénom l'usufruitier ;
- la profession du titulaire du compte ainsi que son adresse et son numéro de téléphone professionnel et personnel, pour les personnes physiques ;
- le numéro de téléphone et l'adresse du siège social pour les personnes morales ;
- le numéro de la carte d'identité nationale du titulaire du compte ou de toute autre pièce d'identité si le titulaire est un étranger, pour les personnes physiques ou le numéro d'immatriculation au registre du Commerce pour les personnes morales ou l'équivalent dans le pays d'origine pour la personnes morale de droit étranger ;
- la nationalité du titulaire du compte ;
- le numéro du compte, sa date d'ouverture ainsi que l'identifiant unique ;
- le type de compte (gestion sous mandat ou libre) ;
- les objectifs de placements du client et son degré de connaissance en matière d'investissement ;
- le mode d'établissement du premier contact avec le titulaire du compte (publicité, démarchage, recommandation, appel téléphonique ou autres) ;
- le spécimen de la signature du représentant légal ou de toute autre personne déléguée à cet effet si le compte est ouvert au nom d'une personne morale ainsi qu'une copie des pouvoirs qui lui sont donnés ;
- le spécimen de la signature du titulaire du compte ainsi que des personnes mandatées le cas échéant ;
- les services objet de la convention ainsi que les catégories de valeurs mobilières sur lesquelles portent les services ;
- la tarification des services à fournir par l'intermédiaire agréé administrateur ;
- la durée de validité de la convention, les modalités de résiliation et du transfert du compte ;
- les différents engagements réciproques des parties.

1

Article 27 : La convention doit préciser si la gestion intervient à l'occasion d'une opération précise et ponctuelle au terme de laquelle le titulaire du compte conserve personnellement l'exercice de ses droits, ou si elle est confiée, de manière permanente, à l'intermédiaire agréé administrateur, lui transférant ainsi l'exercice des droits du titulaire du compte tels que la perception de coupons, d'intérêts ou de dividendes et l'exercice des droits rattachés aux valeurs mobilières.

Article 28 : Lorsque l'ouverture de compte est effectuée pour le compte d'une tierce personne ou lorsque le titulaire du compte donne un mandat à une tierce personne pour faire fonctionner son compte, l'intermédiaire agréé administrateur doit se faire remettre une copie du mandat précisant l'objet et l'étendue des pouvoirs octroyés (achat, vente ou gestion) et portant les signatures dûment légalisées des parties ainsi qu'une copie de la carte d'identité nationale du mandataire et du mandant.

Article 29 : Si le titulaire du compte est un enfant mineur ou une personne incapable, l'intermédiaire agréé administrateur doit se faire remettre, selon les cas, un extrait de naissance accompagné de tout justificatif du lien de parenté s'il s'agit d'un enfant mineur ou une copie de l'autorisation du juge des tutelles en cas d'une personne incapable.

Article 30 : En cas d'ouverture d'un compte au profit d'une personne morale, l'intermédiaire agréé administrateur doit exiger une copie des pouvoirs donnés au représentant légal de la personne morale.

Article 31 : Le titulaire d'un compte ouvert auprès d'un intermédiaire agréé administrateur peut le transférer auprès d'un autre intermédiaire agréé administrateur. A cet effet, il doit formuler une demande de transfert.

Il doit être procédé, obligatoirement entre les parties, à l'arrêté de la composition du portefeuille ; un procès-verbal en est dressé conformément aux dispositions du statut des intermédiaires en bourse.

L'intermédiaire agréé administrateur doit transférer les valeurs mobilières déposées auprès de lui directement au nouvel intermédiaire et mettre à sa disposition toutes les informations et renseignements concernant le compte et notamment les restrictions grevant les valeurs mobilières.

Les deux intermédiaires agréés administrateurs concernés doivent informer l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté de ce transfert dans un délai de cinq (5) jours de bourse à compter de la date du transfert.

Si le titulaire du compte décide, conformément à l'article 23 du présent règlement, d'exercer lui-même la charge d'administration de ses titres, l'intermédiaire agréé administrateur doit en informer l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté.

Si les valeurs mobilières concernées sont prises en charge par la Société de dépôt, de compensation et de règlement, cette dernière doit, dans tous les cas, être informée conformément à ses instructions.

Article 32 : La convention d'administration de comptes en valeurs mobilières, qu'elle soit à durée déterminée ou indéterminée, peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties.

La résiliation de la convention par l'intermédiaire agréé administrateur doit être signifiée, au titulaire d'un compte ouvert chez lui, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de (5) jours de bourse à compter de la date de réception de la lettre recommandée par le titulaire du compte.

La résiliation par le titulaire du compte peut se faire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend alors effet dès la réception de la lettre par l'intermédiaire agréé administrateur, soit par la signature d'une demande de résiliation par le titulaire du compte, si celui-ci se présente en personne chez l'intermédiaire agréé administrateur, la résiliation prend effet immédiatement.

Il doit être procédé contradictoirement entre les parties, conformément à l'article 55 du Statut des intermédiaires en bourse, à l'arrêté de la composition du portefeuille du titulaire du compte valorisé au jour de la résiliation. Tous les éclaircissements utiles en sont donnés.

L'intermédiaire agréé administrateur est tenu d'informer l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté de la résiliation de la convention d'administration dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours de bourse à compter de celle-ci.

Article 33 : Dès la prise d'effet de la résiliation, l'intermédiaire agréé administrateur cesse d'être habilité à administrer le compte et à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

En cas de litige relatif à l'établissement du procès-verbal entre les parties, l'intermédiaire agréé administrateur reste tenu de gérer toutes les opérations tendant à la conservation des droits attachés aux titres et à éviter le déperissement de ces droits.

Article 34 : Sous réserve des dispositions relatives au mandat, la convention d'administration de comptes en valeurs mobilières prend fin par la faillite de l'intermédiaire agréé administrateur, le retrait de son agrément, l'interdiction définitive d'exercice de l'activité d'administration de comptes en valeurs mobilières ou s'il ne répond plus aux conditions fixées dans le cahier des charges.

CHAPITRE II :

Les obligations à la charge de l'intermédiaire agréé administrateur

Article 35 : Dès que l'administration des valeurs mobilières est demandée à un intermédiaire agréé administrateur, ce dernier en informe immédiatement l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté par tout moyen laissant une trace écrite.

L'intermédiaire agréé administrateur de valeurs mobilières devient seul habilité à recevoir les ordres des titulaires des comptes inscrits chez lui. Les règlements de coupons, d'intérêts, de dividendes et l'exercice des droits patrimoniaux s'effectuent exclusivement par son entremise.

Article 36 : L'intermédiaire agréé administrateur doit procéder à l'ouverture d'un compte bancaire spécifique et séparé de ses avoirs, réservé exclusivement au dépôt des fonds appartenant à ses clients.

Il est tenu de communiquer, au Conseil du Marché Financier, le numéro dudit compte bancaire ainsi que le nom de la banque dépositaire des fonds.

Article 37 : L'intermédiaire agréé administrateur doit disposer des valeurs mobilières avant l'exécution de l'ordre de vente et des fonds nécessaires dans un compte spécifique aux clients avant l'exécution de l'ordre d'achat nonobstant l'opposition de toute exception.

Il est responsable de la bonne négociabilité juridique, sur le marché des valeurs mobilières, dont il a la charge d'administration.

Il doit vérifier, avant toute transaction, l'identité, la capacité, la solvabilité du donneur d'ordre et la régularité de l'opération.

Il doit s'assurer, auprès de l'émetteur ou de l'intermédiaire agréé mandaté, que ces valeurs mobilières peuvent être échangées et ce, en relation avec l'éventuelle existence de restrictions ou d'une clause d'agrément ou de préemption, avec la capacité des titulaires et la validité de la procuration.

Pour les valeurs mobilières prises en charge par la société de dépôt, de compensation et de règlement, l'intermédiaire agréé administrateur doit se conformer aux dispositions de l'article 80 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier susvisée et l'article 10 du décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières susvisé ainsi qu'aux instructions de la société de dépôt, de compensation et de règlement.

Article 38 : Lorsque l'administration des valeurs mobilières est confiée à un établissement de crédit, ce dernier reste, lorsqu'il en confie la négociation à un intermédiaire en bourse, seul responsable de la bonne négociabilité matérielle et juridique des titres dont il a la charge d'administration.

Article 39 : L'intermédiaire agréé administrateur conçoit l'organisation interne de ses traitements dans le souci de l'homogénéité et de la cohérence avec les opérations de la société de dépôt, de compensation et de règlement.

Cette organisation comporte notamment des dispositifs de gestion prévisionnelle qui permet à l'intermédiaire agréé administrateur d'anticiper les livraisons de valeurs mobilières et les règlements espèces qu'il doit effectuer.

Article 40 : L'intermédiaire agréé administrateur doit respecter des normes professionnelles de qualité et de sécurité relatives aux mouvements de titres et d'espèces, ainsi qu'aux formalités administratives connexes. Ces normes professionnelles sont fixées et mises à jour périodiquement par la société de dépôt, de compensation et de règlement par voie d'instructions et d'avis à ses adhérents.

Elles concernent principalement :

- l'ajustement et l'appariement des opérations avec les contreparties ;
- le dénouement de ces opérations en titres et en espèces ;
- les mouvements de titres et d'espèces relatifs aux opérations diverses sur titres.

Elles concernent, également, les régularisations consécutives aux anomalies constatées lors des opérations visées ci-dessus ; elles s'expriment alors en termes de délais.

Article 41: L'intermédiaire agréé administrateur ne doit pas utiliser le pouvoir qu'il a reçu à des fins autres que celles pour lesquelles il lui a été confié.

Article 42 : L'intermédiaire agréé administrateur doit, sous sa responsabilité, informer l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté de chaque opération effectuée et ce dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours de bourse à compter de la date de délivrance de l'attestation de négociation ou d'enregistrement en bourse par cette dernière.

En cas de succession, de transfert à titre gratuit ou dans les cas prévus à l'article 70 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier susvisée, la charge d'information incombe aux personnes bénéficiaires de l'opération ou à leur intermédiaire agréé administrateur.

Article 43 : A l'exception du cas de gestion sous mandat, l'intermédiaire agréé administrateur doit informer le titulaire du compte, dans un délai ne dépassant pas cinq (05) jours de bourse du moment où il en a pris connaissance, du versement des dividendes, des attributions gratuites d'actions, d'exercice de droit de souscription ou de tout autre événement touchant les valeurs mobilières dont il est propriétaire.

En cas d'urgence et de risque de déperissement des droits, l'intermédiaire agréé administrateur doit se conformer aux dispositions de l'article 693 du code de commerce.

Article 44 : L'intermédiaire agréé administrateur doit délivrer à tout titulaire d'un compte, qui en fait la demande, une attestation datée comportant tous les éléments d'identification du titulaire du compte et des valeurs mobilières qu'il détient tels que prévus à l'article 9 du présent règlement.

Article 45 : A l'exception du cas de gestion sous mandat, l'intermédiaire agréé administrateur doit adresser au client, dans les cinq (5) jours de bourse qui suivent le jour d'exécution des opérations qui lui concernent en bourse, un avis d'opéré indiquant le nombre de valeurs mobilières achetés ou vendus, le cours auquel l'ordre a été exécuté, le montant des courtages, droits, commissions, taxes

et toutes les autres charges ainsi que le montant net de la transaction dont son compte a été crédité ou débité.

Article 46 : L'intermédiaire agréé administrateur doit, au moins une fois par trimestre, adresser à chaque client titulaire d'un compte de valeurs mobilières un relevé de compte mentionnant le solde de début du trimestre en valeurs mobilières et en espèces, le solde de fin du trimestre en valeurs mobilières et en espèces ainsi que les opérations réalisées au cours du trimestre.

La consultation, par le client, de son compte aux locaux de l'intermédiaire agréé administrateur n'exonère pas ce dernier de son obligation d'envoi du relevé.

Si le titulaire du compte n'a pas reçu le relevé dans les délais sus-visés, il doit se manifester auprès de l'intermédiaire agréé administrateur pour le réclamer par lettre recommandée avec accusé de réception. Ceci doit être mentionné dans toute convention d'ouverture de compte.

L'intermédiaire agréé administrateur doit répondre à la demande du titulaire de compte par le même moyen.

Article 47 : L'intermédiaire agréé administrateur doit, à tout moment, mettre à la disposition de l'émetteur ou de l'intermédiaire agréé mandaté, pour les valeurs mobilières qui le concernent, de la société de dépôt, de compensation et de règlement, pour les valeurs prises en charge par cette dernière, du Conseil du Marché Financier, les informations qu'il détient et relatives aux comptes de valeurs mobilières dont il a la charge de l'administration.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 48 : Toutes les valeurs mobilières, quelles que soient leurs formes, peuvent faire l'objet d'un nantissement conformément aux dispositions des articles 710 à 719 du code de commerce et l'article 221 du code des droits réels ou d'une saisie conformément aux dispositions des articles 404, 405 et 409 du code de procédure civile et commerciale.

Les nantissemments, les saisies et toute restriction sur les valeurs mobilières ne peuvent être réalisées qu'entre les mains de l'émetteur ou de l'intermédiaire agréé mandaté conformément aux dispositions de l'article 405 (nouveau) du code de procédure civile et commerciale. Pour les valeurs prises en charge par la société de dépôt, de compensation et de règlement, une information en sera donnée à cette dernière conformément à ses instructions.

Article 49 : En cas de nantissement ou de saisie de valeurs mobilières déposées auprès d'un intermédiaire agréé administrateur, l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté doit, sans délai, informer l'intermédiaire agréé administrateur de ce nantissement ou de cette saisie.

L'intermédiaire agréé administrateur doit alors s'interdire toute opération de transfert de propriété de ces valeurs mobilières jusqu'à l'obtention de la main-levée.

Si le nantissement ou la saisie a été effectuée auprès de l'intermédiaire agréé administrateur, ce dernier doit s'abstenir d'effectuer toute opération de transfert de propriété de ces valeurs mobilières jusqu'à l'obtention de la main-levée. Toutefois, ceci ne dispense pas l'huissier notaire de se conformer aux dispositions de l'article 405 (nouveau) du code de procédure civile et commerciale.

Article 50: Sous réserve des autres dispositions légales et réglementaires, toute personne qui enfreint le présent règlement est passible des sanctions prévues à l'article 40 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier susvisée.

**CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA TENUE – CONSERVATION
DES COMPTES EN VALEURS MOBILIERES APPLICABLE
AUX SOCIETES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE**

Article 1 : La société (émetteur ou intermédiaire en bourse ou établissement de crédit).....
.....
Registre de Commerce n°.....Matricule fiscal.....
dont le siège social est sis à
représentée par
qualité.....

s'oblige par sa signature au bas des présentes à respecter les termes et engagements arrêtés au présent cahier des charges et à se conformer aux dispositions du règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l'administration des comptes en valeurs mobilières.

Article 2 : Pour assurer les activités de tenue des comptes en valeurs mobilières dans les conditions de fiabilité et de sécurité requises, le signataire du présent cahier des charges désigné dans ce qui suit par l'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté, s'engage à se doter de ressources humaines, de moyens matériels, de procédures administratives ainsi que d'un dispositif de contrôle adéquat.

Les ressources humaines :

Article 3 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'engage à se doter des ressources humaines afin de répondre aux changements liés à l'évolution des marchés, de l'environnement technologique et de l'activité.

Article 4 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté doit établir un guide de procédure décrivant les différentes étapes à respecter dans l'exercice de chacune des fonctions.

Il doit établir l'organigramme des différentes unités qui se répartissent les tâches afférentes à l'activité de tenue des comptes.

Les moyens matériels :

Article 5 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'engage à disposer d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des opérations qu'il traite. Dans le cas où un procédé informatique est utilisé, il doit disposer des matériels et des logiciels garantissant le niveau requis de fiabilité et de sécurité.

L'architecture générale du système de traitement de l'information propre aux activités de tenue des comptes doit être documentée.

Article 6 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'oblige à assurer et à contrôler régulièrement la fiabilité et la sécurité tant physique que logique de l'ensemble des systèmes de traitement et d'échange d'informations en procédant à des contrôles rigoureux d'accès aux systèmes de traitement et en établissant un plan de secours pour assurer la continuité du service et les procédures appropriées.

Le contrôle interne

Article 7 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'engage à prendre toutes les dispositions pour garantir la qualité des procédures et la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage, afin d'assurer dans les meilleures conditions, la sécurité des avoirs des détenteurs de valeurs mobilières.

A cet effet, il s'oblige à organiser son système de contrôle interne de manière à distinguer clairement :

- les dispositifs qui assurent au quotidien le traitement et le contrôle des opérations ;
- la fonction de responsable du contrôle, chargé d'évaluer la cohérence et l'efficacité de ces dispositifs.

Article 8 : La fonction de responsable du contrôle est une fonction permanente placée sous l'autorité de responsables dont la position hiérarchique garantit l'indépendance vis à vis des unités opérationnelles. Cette fonction peut être cumulée avec la fonction de contrôle préexistante au sein de l'établissement.

Article 9 : Le responsable du contrôle a compétence pour intervenir dans tous les domaines où s'exerce l'activité de tenue des comptes de valeurs mobilières et ce en procédant à des contrôles récurrents ou inopinés ainsi qu'à un audit détaillé pour vérifier la régularité et la conformité des procédures opérationnelles aux exigences de sécurité et de fiabilité. Il peut également être consulté avant la mise en place des nouvelles procédures.

Le responsable du contrôle est chargé notamment :

- de contribuer à la maîtrise des risques engendrés par le traitement administratif des opérations dont le teneur de comptes a la charge ;
- de s'assurer que l'organisation des procédures permet de faire ressortir les éventuelles opérations irrégulières.

Article 10 : Le responsable du contrôle est, dans le cadre de sa mission, l'interlocuteur privilégié du Conseil du Marché Financier, de la société de dépôt, de compensation et de règlement pour les valeurs prises en charge par cette dernière, des auditeurs et contrôleurs externes.

Article 11 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'engage :

- à se donner les moyens nécessaires pour la maîtrise des risques permettant notamment de vérifier :
 - que le traitement automatisé comporte les contrôles intermédiaires nécessaires ;
 - qu'il existe un système de protection permanent des accès informatiques ;
 - que les procédures de sauvegarde et de restauration sont périodiquement testées ;
- à mettre en place des procédures documentées, cohérentes et conformes aux dispositions du présent cahier des charges ;
- à établir des procédures d'enregistrement en comptabilité permettant une prise en charge exhaustive et fidèle des opérations dès leur connaissance ;
- à définir les conditions et les délais d'apurement des suspens de livraison de valeurs mobilières ;
- à instaurer une structure et une organisation comptable respectant les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et les instructions de la société de dépôt, de compensation et de règlement pour les valeurs prises en charge par cette dernière, ainsi que par les dispositions du présent cahier des charges ;
- à associer le responsable du contrôle à la validation de tout nouveau schéma comptable et lui permettre le contrôle de la mise à jour du plan de comptes.

La comptabilité

Article 12 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'engage à tenir une comptabilité individualisée pour chaque catégorie de valeur dont il est responsable, fondée sur des écritures en partie double et authentifiée par un journal général des opérations mis à jour quotidiennement permettant ainsi de connaître à tout moment la situation sur chaque catégorie de valeur émise.

Cette comptabilité est organisée selon les principes généraux tout en respectant les instructions de la société de dépôt, de compensation et de règlement pour les valeurs prises en charge par cette dernière.

Article 13 : Pour l'enregistrement de leurs écritures en valeurs mobilières, l'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté doit arrêter un plan des comptes-titres qui retrace tous les mouvements des opérations sur ses valeurs mobilières et que chacun reste libre de le détailler selon ses besoins.

Article 14 : Toute écriture doit être justifiée, soit par une pièce écrite, soit par des données générées par un procédé informatisé non altérable et conservées sous une forme accessible uniquement pour des besoins de contrôle et interdisant toute modification.

Lorsque les données de base résultent d'un procédé informatique, le lien entre les données de base d'une part, et l'information qui en est à l'origine d'autre part, doit être établi grâce à une référence commune.

Article 15 : Les procédures de traitement doivent être organisées de manière à garantir :

- une saisie complète des données de base ainsi que leur conservation et ce dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel qui s'impose aux teneurs de comptes ;
- un enregistrement dans l'ordre chronologique ;
- la reconstitution à partir des données de base de tout solde de compte ou, à partir des comptes, de retracer les données entrées.

Article 16 : La comptabilité-titres doit être organisée de telle sorte qu'elle garantisse l'exhaustivité du traitement des données par la mise en place de procédures spécifiques permettant le contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

Pour chaque valeur, doivent notamment être vérifiés quotidiennement :

- l'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;
- l'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.
- l'état des restrictions tels que les nantissements, les saisies, l'incessibilité,....

Article 17 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'engage à mettre en place des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes des propriétaires de valeurs mobilières et ce, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par la société de dépôt, de compensation et de règlement pour les valeurs prises en charge par elle, les émetteurs, les divers teneurs de comptes et les services chargés de la conservation des documents légaux (contrat de vente, héritage, vente judiciaire, ou autres).

Article 18 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté doit constater, soit comptablement, soit de manière extra-comptable, et sous le nom « d'écart dépositaire », toute différence entre les comptes d'avoirs ouverts chez lui d'une part et les relevés de ses comptes chez la société de dépôt, de compensation et de règlement pour les valeurs prises en charge par celle-ci d'autre part.

Article 19 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'oblige à mettre toute procédure de nature à faire ressortir les opérations irrégulières des titulaires de comptes, que les services de l'établissement n'auraient pu empêcher en amont des traitements comptables.

Tout mouvement de valeurs mobilières non effectué dans les délais doit pouvoir être détecté immédiatement par le système d'information et porté à la connaissance du service concerné aux fins de régularisation

Un compte en valeurs mobilières ne doit pas être débiteur. Dans le cas où ce compte présente un solde débiteur, ce dernier doit faire l'objet d'une information matérialisée et donner lieu à une écriture séparée et ce, aux fins de régularisation de l'opération qui en est à l'origine. Les procédures d'extraction des éléments comptables correspondant à cette information doivent être documentées.

Les documents comptables obligatoires

Article 20 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'engage à tenir un journal général des opérations sur valeurs mobilières qui enregistre tous les mouvements de valeurs mobilières de compte à compte, authentifie les opérations et permet les recherches éventuelles nécessaires ainsi que les contrôles.

Le journal général par valeur et par catégorie, doit :

- être servi chronologiquement ;
- être arrêté quotidiennement ou au moins chaque jour ayant enregistré des opérations ;
- retracer toutes les opérations affectant les comptes, chaque ligne étant référencée par la désignation du ou des comptes crédités et du ou des comptes débités de l'opération ;
- indiquer le libellé de l'opération de manière précise pour permettre l'accès aux justificatifs nécessaires ;
- mentionner toutes les restrictions grevant les valeurs mobilières.

Article 21 : Les comptes de valeurs mobilières sont mis à jour lors de tout changement affectant la propriété des valeurs mobilières, les droits y rattachés ou les restrictions pouvant les grever.

Article 22 : Le registre général renseigne à tout moment sur le nombre de valeurs mobilières par compte de titulaire tout en permettant de faire ressortir les restrictions éventuelles.

Article 23 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'engage à délivrer à tout titulaire d'un compte en valeurs mobilières qui en fait la demande une attestation portant sur le nombre de ses valeurs mobilières et les mentions qui y sont portées.

Article 24 : La comptabilité-titres doit fournir, dans les meilleurs délais, tous les éléments de nature à permettre une gestion rigoureuse du dénouement des opérations et à faire ressortir la situation des suspens de livraison des valeurs mobilières et ce, pour toutes les valeurs concernées.

Article 25: L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté doit être en mesure de produire, pour chacune des valeurs conservées, un historique des journaux des mouvements sur valeurs mobilières et un historique des comptes de valeurs mobilières ouverts chez lui.

Conservation de l'archive

Article 26 : L'émetteur / l'intermédiaire agréé mandaté s'engage à conserver, pendant le délai prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'ensemble des documents comptables obligatoires prévus par le présent cahier des charges ainsi que tous les justificatifs des opérations retracées en comptabilité.

Déclaration

Je déclare que la société est dotée des moyens suivants :

- Ressources humaines :.....
- Moyens matériels :.....

Signature

(Faire précéder par la mention « Lu et approuvé »)

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ADMINISTRATION DES COMPTES EN VALEURS MOBILIERES

Article 1 : La société (intermédiaire en bourse /établissement de crédit).....
.....
Registre de Commerce n°.....
Matricule fiscal.....
dont le siège social est sis à
représentée par
qualité.....

s'oblige par sa signature au bas des présentes à respecter les termes et engagements arrêtés au présent cahier des charges et à se conformer aux dispositions du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l'administration des comptes en valeurs mobilières.

Article 2 : Pour assurer les activités d'administration de comptes en valeurs mobilières dans les conditions de fiabilité et de sécurité requises, le signataire du présent cahier des charges désigné dans ce qui suit par l'intermédiaire agréé administrateur, s'engage à se doter de ressources humaines, de moyens matériels, de procédures administratives ainsi que d'un dispositif de contrôle adéquat.

Les ressources humaines :

Article 3 : L'intermédiaire agréé administrateur s'engage à se doter des ressources humaines afin de répondre aux changements liés à l'évolution des marchés, de l'environnement technologique et de l'activité.

Article 4 : L'intermédiaire agréé administrateur doit établir un guide de procédure décrivant les différentes étapes à respecter dans l'exercice de chacune des fonctions.

L'intermédiaire agréé administrateur doit établir l'organigramme des différentes unités qui se répartissent les tâches afférentes à l'activité d'administration des comptes.

Les moyens matériels :

Article 5 : L'intermédiaire agréé administrateur s'engage à disposer d'un système de traitement de l'information adapté à sa taille, à ses spécificités et au volume des opérations qu'il traite. Dans le cas où un procédé informatique est utilisé, il doit disposer des matériels et des logiciels garantissant le niveau requis de fiabilité et de sécurité.

L'architecture générale du système de traitement de l'information propre à l'activité d'administration de comptes doit être documentée.

Article 6 : L'intermédiaire agréé administrateur s'oblige à assurer et à contrôler régulièrement la fiabilité et la sécurité tant physique que logique de l'ensemble des systèmes de traitement et d'échange d'informations en procédant à des contrôles rigoureux d'accès aux systèmes de traitement et en établissant un plan de secours pour assurer la continuité du service et les procédures appropriées.

Le contrôle interne :

Article 7 : L'intermédiaire agréé administrateur s'engage à prendre toutes les dispositions pour garantir la qualité des procédures et la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage, afin d'assurer dans les meilleures conditions la sécurité des avoirs des détenteurs de valeurs mobilières.

A cet effet, il s'oblige à organiser son système de contrôle interne de manière à distinguer clairement :

- Les dispositifs qui assurent au quotidien l'accomplissement, le traitement et le contrôle des opérations ;
- La fonction de responsable du contrôle, chargé d'évaluer la cohérence et l'efficacité de ces dispositifs.

Article 8 : La fonction de responsable du contrôle est une fonction permanente placée sous l'autorité des responsables dont la position hiérarchique garantit l'indépendance vis à vis des unités opérationnelles. Cette fonction peut être cumulée avec la fonction de contrôle préexistante au sein de l'établissement.

Article 9 : Le responsable du contrôle a compétence pour intervenir dans tous les domaines où s'exerce l'activité d'administration de comptes de valeurs mobilières et ce en procédant à des contrôles récurrents ou inopinés ainsi qu'à un audit détaillé pour vérifier la régularité et la conformité des procédures opérationnelles aux exigences de sécurité et de fiabilité. Il peut également être consulté avant la mise en place des nouvelles procédures.

Le responsable du contrôle est chargé notamment :

- De contribuer à la maîtrise des risques engendrés par le traitement administratif des opérations à la charge de l'intermédiaire agréé administrateur;
- De s'assurer que l'organisation des procédures permet de faire ressortir les éventuelles opérations irrégulières.

Article 10 : Le responsable du contrôle est, dans le cadre de sa mission, l'interlocuteur privilégié du Conseil du Marché Financier, de la société de dépôt, de compensation et de règlement pour les valeurs prises en charge par cette dernière, des auditeurs et contrôleurs externes.

La comptabilité

Article 11 : Toute écriture doit être justifiée, soit par une pièce écrite, soit par des données générées par un procédé informatisé non altérable et conservées sous une forme accessible uniquement pour des besoins de contrôle et interdisant toute modification.

Lorsque les données de base résultent d'un procédé informatique, le lien entre les données de base, d'une part et l'information qui en est à l'origine d'autre part, doit être établi grâce à une référence commune.

Article 12 : Les procédures de traitement doivent être organisées de manière à garantir :

- Une saisie complète des données de base relatives aux clients et aux opérations effectuées ainsi que leur conservation et ce, dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel qui s'impose à l'intermédiaire agréé administrateur ;
- Un enregistrement dans l'ordre chronologique ;
- La reconstitution à partir des données de base de tout solde de compte ou, à partir des comptes, de retracer les données entrées.

Article 13 : L'intermédiaire agréé administrateur s'engage à mettre en place des procédures permanentes de vérification de la sincérité de ses comptes d'avoirs disponibles et ce, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par la société de dépôt, de compensation et de règlement pour les valeurs prises en charge par elle, les émetteurs, les divers teneurs de comptes et les services en charge de la conservation des documents juridiques légaux (contrat de vente, héritage, vente judiciaire, ou autres).

Article 14 : L'intermédiaire agréé administrateur doit s'assurer du dénouement des opérations en intervenant notamment ,dans les meilleurs délais, auprès de sa contrepartie, pour lui réclamer les valeurs mobilières en cause.

Article 15: L'intermédiaire agréé administrateur s'engage à conserver, pendant le délai prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, tous les justificatifs des opérations retracées en comptabilité.

Article 16 Les opérations retracées dans les comptes administrés par l'intermédiaire agréé titulaires ne prennent un caractère définitif que dans la mesure où elles ont été prises en compte par l'émetteur ou l'intermédiaire agréé mandaté. En conséquence, L'intermédiaire agréé administrateur doit pouvoir justifier, à tout moment, de la situation des titulaires de comptes au regard de cette prise en compte.

Article 17: L'intermédiaire agréé administrateur s'engage, conformément à l'article 693 du code de commerce, à informer le titulaire du compte de toute opération d'urgence ou de déperissement des droits attachés aux valeurs mobilières.

Déclaration

Je déclare que la société est dotée des moyens suivants :

- Ressources humaines :.....
- Moyens matériels :.....

Signature
(Faire précéder par la mention « Lu et approuvé »)

**CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA TENUE- CONSERVATION
DES COMPTES EN VALEURS MOBILIERES APPLICABLE
AUX SOCIETES NE FAISANT PAS APPEL PUBLIC A L'EPARGNE**

Article 1 : La société
Registre de Commerce n° Matricule fiscal.....
Dont le siège social est sis à
Représentée par
Qualité.....

S'oblige par sa signature au bas des présentes à respecter les termes et engagements arrêtés au Présent cahier des charges.

Elle sera désignée dans ce qui suit par « l'émetteur ».

Article 2 : L'émetteur s'engage à inscrire en compte, par catégorie, les valeurs mobilières qu'il émet conformément à l'article 1^{er} du décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières, tel que modifié par le décret n°2005-3144 du 6 décembre 2005, et à tenir un registre distinct pour chaque catégorie de valeurs mobilières émises dotées de droits identiques.

Article 3 : L'émetteur doit ouvrir un compte pour chaque propriétaire de valeurs mobilières et s'engage à tenir un journal général des opérations par catégorie de valeurs mobilières servi de toute écriture affectant les comptes en valeurs mobilières des titulaires inscrits chez lui conformément au tableau n°1 ci-joint.

Article 4 : L'émetteur doit mettre à jour les comptes en valeurs mobilières dont il a la charge, chaque fois qu'il prend connaissance de tout changement soit sur la propriété, conformément aux règles régissant les valeurs mobilières objet du transfert de propriété, soit sur les droits et les restrictions y rattachés dont les valeurs mobilières en question peuvent être frappées.

Article 5 : L'émetteur doit tenir un registre général pour chaque catégorie de valeurs mobilières, conformément au tableau n°2 ci-joint.

Article 6 : L'émetteur doit délivrer à la demande de chaque titulaire de compte ou le cas échéant, de son intermédiaire agréé administrateur, une attestation mentionnant la catégorie, le nombre des titres qu'il détient, les mentions qui y sont portées ainsi que les éventuelles restrictions. Cette attestation, datée et numérotée, doit mentionner tous les éléments d'identification énoncés au tableau n°1 ci-joint.

Article 7 : L'émetteur s'engage à conserver pendant le délai prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'ensemble des documents et justificatifs des opérations retracées en comptabilité.

Article 8 : L'émetteur s'engage à déposer un exemplaire signé du présent cahier des charges auprès du bureau d'ordre du Conseil du Marché Financier (8, Rue du Mexique - 1002 - Tunis) ou l'adresser par courrier recommandé.

Signature
(Faire précéder par la mention « Lu et approuvé »)

Le journal général des opérations
La catégorie de valeur mobilière :

- * Type de l'opération : négociation, enregistrement, vente judiciaire,
- ** L'origine de la propriété : achat, souscription, attribution gratuite, héritage,
- *** Les restrictions grevant les titres : nantissement, saisie, inaccessibilité,

Tableau n°2

Le registre général des opérations

La catégorie de valeur mobilière :

N° du compte	Nom et prénom	adresse	N° CIN, passeport, N° IRC	nationalité	Date de l'opération	Le nombre des valeurs mobilières		La date d'acquisition des valeurs mobilières et l'origine de la propriété*	Les droits rattachés aux valeurs mobilières			Les restrictions début - fin**	L'intermédiaire agréé administrateur
						débit	crédit		vote	dividende	Les ayants droits		

* La date d'acquisition des valeurs mobilières et l'origine de la propriété: achat, souscription, attribution gratuite, héritage,

** Les restrictions grevant les titres : nantissement, saisie, inaccessibilité,

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur général des finances

Au titre de l'année 2005

Abderrahmen Khoctali

Fethi Chafroud

Imed Attia

Fethi Jbara

Ahmed Mosbah

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 24 août 2006.

Monsieur Rachid Jlassi est nommé membre représentant le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'entreprise de l'office de développement du centre-ouest en remplacement de Monsieur Mustapha Riahi.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 24 août 2006.

Monsieur Mohamed Abderrezek Jnidi est nommé membre représentant le ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises au conseil d'entreprise de l'institut d'économie quantitative «Ali Bach Hamba», en remplacement de Monsieur Tarek Hamzaoui.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 24 août 2006, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2006/2007.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, modifié par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et modifié et complété par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment les articles 165 167, 170 et 205 dudit code,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,

Vu l'avis de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier.

Arrête :

TITRE PREMIER

REGLEMENTATION GENERALE

Article premier : Pour la saison 2006/2007 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :

Espèces de gibier	Date d'ouverture	Date de fermeture
Lièvre, perdrix, ganga uni bande, alouette, caille et tourterelles sédentaires : y compris la chasse à l'aide du faucon et ce uniquement le vendredi et samedi.	17/09/2006	26/11/2006
le pigeon biset : chasse au poste et sans chien.	17/09/2006	24/12/2006
Le Daim : Après accord préalable de la direction générale des forêts ou du CRDA de Nabeul.	17/09/2006	03/12/2006
Sanglier et hérisson : Pour la chasse touristique voir titre II .	17/09/2006	28/01/2007
Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Gabes.	17/09/2006	22/04/2007
Pigeon ramier (palombe)	17/09/2006	18/03/2007
Bécassine, Canards : colvert, pilet, siffleur, souchet, sarcelle d'hiver et d'été, fuligules milouin, morillon et foulque macroule, oie cendrée, poule d'eau, vanneau huppé et pluvier : La chasse du gibier d'eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher .	15/10/2006	18/03/2007
Grives et étourneaux : Chasse au poste avec possibilité d'utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de l'Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zagouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Kef, Siliana et Sfax. pour la chasse touristique voir titre II .	12/11/2006	18/03/2007
Bécasse : Sa chasse n'est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Béja ,Nabeul et Le Kef	12/11/2006	18/03/2007
Caille de passage : Chasse à l'aide de l'épervier dans le gouvernorat de Nabeul .	01/04/2007	10/06/2007
Tourterelle de passage : Chasse au poste et sans chien .	08/07/2007	26/08/2007
Les gangas : Chasse au poste et sans chien .	08/07/2007	26/08/2007

Toutefois la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige.

Tout chasseur doit respecter le milieu naturel .

Il doit s'abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre objet utilisés lors de la chasse .

Art. 2: Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l'association régionale des chasseurs est fixé à 20 dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et 80 dinars pour les résidents temporaires.

Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l'association des fauconniers est fixé à 5 dinars. Seuls, les nationaux peuvent être membres actifs de l'association des fauconniers.

Art. 3 : La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet d'un contrat de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l'exception des périmètres objet des articles 11 et 13 du présent arrêté est délivrée par la Direction Générale des Forêts contre la perception d'une redevance domaniale fixée pour la saison 2006/2007 à 8 dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et 50 dinars pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage.

La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée pour la saison 2006/2007 à 10 dinars par épervier et 15 dinars par faucon.

La période de capture des éperviers est fixée du 1 mars 2007 au 30 avril 2007 à l'aide de filets fixes et mobiles. Les éperviers seront bagués immédiatement après la capture au poste forestier de la zone de capture et lâchés dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille de passage après vérification de la présence de la bague distinctive.

Dans un but de protection de la faune sauvage le nombre d'éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture.

Les Faucons dénichés seront bagués au siège de l'Association des Fauconniers en présence d'un représentant des Forêts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre.

Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels.

La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l'aide du slougui et de l'hérisson à l'aide du chouk donne lieu au versement d'une redevance domaniale de 5 dinars par l'intéressé.

En outre l'obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de trente dinars (30D) pour les chasseurs nationaux et les résidents natifs en Tunisie et de cinquante dinars (50D) pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d'abattage de 20 dinars pour chacun des cinq premiers sangliers abattus et de 50 dinars pour chacun des sangliers à partir du sixième jusqu'au dixième et de cent dinars pour chaque sanglier supplémentaire abattu sur le domaine forestier au cours d'une chasse ordinaire, qui sera versée par l'équipe de chasseurs intéressée au receveur des produits domaniaux.

La chasse au daim donne lieu au paiement d'une taxe d'abattage de 150 Dinars par daim abattu et ce à raison d'un animal par chasseur durant la présente saison .

La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumise au cahier des charges relatif à l'organisation de cette capture et approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 Mars 2001.

Par ailleurs le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée à cent dinars (100 D) pour chaque semaine .

Art. 4 : La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2006/2007 est autorisée comme suit :

- Lièvre, Perdrix, Ganga uni bande, pigeon biset, alouette, caille et tourterelles sédentaires : uniquement les dimanches et les jours fériés officiels.
- Tourterelle de passage : du lundi au samedi de chaque semaine, à partir de 15h de l'après-midi et toute la journée pour les dimanches et les jours fériés officiels.
- Sangliers et le reste du gibier de passage : tous les jours de la semaine.
- La chasse du lièvre en battue est interdite.

Le nombre maximum de chasseurs d'une équipe de chasse au sanglier ne peut dépasser douze chasseurs y compris le chef d'équipe.

Chaque chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu :

- 1) d'informer au moins 15 jours à l'avance l'arrondissement régional des Forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. En cas d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu également d'informer l'arrondissement régional des forêts.
Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des Forêts de l'organisation d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des Forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée.
- 2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l'association régionale des chasseurs qui sont assurés par la dite association contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse.
- 3) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.

Art. 5 : Le nombre de pièces de gibier sédentaire (perdreaux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au cours d'une même journée de chasse est limité à six perdreaux et deux lièvres.

Art. 6 : La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.

Art. 7 : Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, l'achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après :

1) Mammifères : Cerf de Berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marçassins et petits de tous les mammifères sauvages.

2) Oiseaux : Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grêle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de Genêts, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, rapaces nocturnes et diurnes, oeufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages.

3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.

L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du Directeur Général des Forêts.

La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté de ministre de l'agriculture du 28 Mars 2001.

Art. 8 : Le ramassage, la vente, l'achat et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.

Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la Direction Générale des Forêts avant la date du 1er mars 2007. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1er mars 2007. Passé ce délai ou toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation.

Art. 9 : Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après :

- 1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole)
- 2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes;
- 3) Moineaux;
- 4) Etourneaux.

Art. 10 : Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.

La commercialisation et la mise à la consommation dans les restaurants et les hôtels du Lièvre, perdrix, ganga uni bande, alouette, caille, tourterelles sédentaires et bécasse sont interdites pendant leurs période de chasse.

Les établissements hôteliers , les restaurants et d'une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d'hygiène sanitaire en vigueur , de s'assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d'être en possession des documents qui l'attestent.

Art. 11 : En vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite :

GOUVERNORAT DE TUNIS:

Forêt de Raouad – Forêt de Gammarth – Lac de Tunis – Sabkhet Sejoumi – Forêt de Sejoumi – Espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière – Djebel Borj Chakir – Réserve naturelle de l'île Chikly.

GOUVERNORAT DE BEN AROUS:

Parc National de Bou-Kornine y compris la partie limitrophe entre le Parc et l'autoroute (T.F 3109 et 90842) – Forêt de Bir El Bey – Forêt de Rades (y compris le Lac de l'ancienne carrière) – Lac de Rades – Dj Ressas – Lac du barrage Oued El Hma – Lac collinaire Oued Gasroun – Aqueducs romains – Dj Sidi Zid (T.F 80739) – Forêt de Ben Arous .

GOUVERNORAT DE L'ARIANA :

Imadet Sebbalet ben Ammar – Imadet El Mnihla – Parc Urbain Nahli – Forêt Dj Ayari (TF 6513) – Forêt Dj Ammar – Forêt et Dunes de sable de Raoued – Zone humide de Kalâat Landalous.

GOUVERNORAT DE MANOUBA :

Délégation de jedaida – Imadet Eddkhila – Imadet Sanhaja – Imadet Saïda – Forêt Ain Essid – El Mrabbâa – Dj Halfaoui et Dj Bououkkez – Dj Baouala Borj Touta – Forêt Dj Ammar – Ghédir El Golla – Forêt et Lac du barrage Mornaguia – Agro-combinat Bordj El Amri.

GOUVERNORAT DE NABEUL:

Parc National des îles Zembra et Zembretta – Réserve Naturelle des grottes des chauves souris d'El Haouaria – Les grottes Romaines d'El Haouaria – Dj Sidi Belabiadh d'El Haouaria – II^{ème} Serie de la forêt de Menzel Belgacem – Zone militaire de Dj Douala – Centre d'Elevage des perdreaux d'El Mraïssa et les forêts avoisinantes – contrat de Reboisement Oued El Kebir – Dj El Hammamet – Nouveaux reboisements de Sebaya – Lac de Korba – Sebkhet Tazerka – Sebkhet Mâamoura – Lac du barrage Ejrida – Lac du barrage Lobna – Lac El Gombar – Lac du barrage M'lâabi – Lac du barrage Sidi Abdel Monaem – Lac du barrage Malloul – Lac du barrage El Alig – Lac du barrage Tabouda – Lac Sidi Hassoun – Lac du barrage Sidi Khlass – Lac du barrage Oued Essghir – Lac du barrage Ettahouna – Lac du barrage El Masri – Sebkhet Slimane – Lac du barrage Sidi Ejdid – Lac du barrage El Guattar – S.M.V.D.A de Hached (Kélibia) – Agro-combinats : Hached, El Khiem, Errouki, El Intilaka et Takelsa.

GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN :

Parc National Dj. Zaghouan (T.F 14320 et 15908) – Dj Echahma – Sidi Médien et Kef Lasfar (T.F 34709) – Eucalyptus Oued Erramel – Dj Mâaouine (T.F 3537) – Dj Fejjat Halima (T.F1830) – Henchir Ben Kamel (T.F 115138) – Dj Bousoufra (T.F 22127) – Bassin versant-Nord de Dj Zriba (Zriba Supérieure, El Mehedhba et jlass T.F 505306 S₂ - 23419) – Zone de Reboisement pastoral de Sidi Zid Saouaf (T.F 23605) – Djbel Kef El Haj (T.F 23605) – Zone de reboisement Kef aguab et Dj Hraba (T.F 4287 S₂) – Zone de reboisement pastoral Dj El Gliâa (T.F 115797) – Dj Hmama (T.F 115797) – Dj Ain Zeress (T.F 8448) – Dj Ben Kleb (T.F 4965) – Dj boukornine (T.F 115783) – Parcelles de 1 à 16 de la série Unique de Dj Fkirine Connu sous le nom Dhar Hmar (T.F 115797) – Contrat de Reboisement Drâa Ben joudet – Ferme de L'O.E.P de Saouaf – Ferme de L'O.E.P de Djebibina – Dj Bouslam (TF30878) – Dj Khmir – Lac du barrage El Ogla – Lac du barrage Haroun Errihane – Lac du barrage El jorf – Lac du barrage Oued Erramel – Ferme Senda Fadhel – S.M.V.D.A Aïn babbouch – S.M.V. D.A Jougarar - S.M.V. D.A Essâada.

GOUVERNORAT DE BIZERTE:

Délégation de Ras Djebel - Parc National d'Ichkeul et les zones limitrophes sur une distance de 100 m – Forêt et Reboisement Gousset El Bey, Béni daoud, Metouia, Dmaïen El Korhef et El baouala – Archipel de la Galite – Majen Chitana – Réserve naturelle de cerfs de berberie de M'hibeus – Agro-combinat Ghzala (Mateur).

GOUVERNORAT DE BEJA :

Imadets : Ain Melliti, Ain younes, Ejedidi, M'Khachbia et Mzougha – Henchir Essadfine – Henchir Driss Ben Amor – Dj Echamekh – Dj Chitana – Dj Guattar – Dj Bouchkaoui – Dj El Morra – Dj Essafah – Dj Tibar Aroussa – Lac du barrage Sidi El Barrak – Réserve Naturelle de Dj Khroufa – Agro-combinat de Tibar.

GOUVERNORAT DE JENDOUBA :

Forêt de Feidja de la 1^{ère} à la 8^{ème} série et la partie hors aménagement y compris le Parc National d'El Feidja (R.53257) – Forêt Ouled Ali I^{ère} et II^{ème} série et la partie hors aménagement (R 53242) – Dj El

Machroum (T.F.162902) – Dj Bent Ahmed (R 17310) – Dj Etbini (R 53252) – IX série de la forêt de Ain Draham y compris la partie hors aménagement (R 54183) – Tegma I, II et III (R 53256) – Ain Draham I (R 54587) : Les parcelles de 1 à 4 et 16 et 17 et de 28 à 37 – Ain Draham II (R 54585) – Tabarka I et II (R 54261) – Tabarka III (R 54263) – Tabarka IV (R 54262 - 54264) Agro-combinats : Badrouna, El Koudiat et Chemtou.

GOVERNORAT DU KEF:

Imadet oued Erramel Nord – Réserve naturelle de Saddine (T.F 170501) – Dj Lajbel et Harraba et Sidi Ahmed (R 54398 et 54346) – Dj El koucha (R 54750) – Forêt Ouargha I et II série – Dj Sidi El Messaoud (T.F 170394) – Dj Sidi Nasr et El Majen et Demous Aleya (T.F 170284 et 170460) – Dj Fekra et Naïama (T.F 170446 et 170450) – Dj Essif (T.F 170514) – Dj Borkane (R 54708) – Forêt Tellet Echagra – Dj Ennaoura – Dj Rouis – Henchir El Goussa (T.F 195081)- Dj Essifane (T.F 118 S₂ Le Kef) – Dj El Hmaïma (T.F 195077) – Dj Bourebaïa (T.F 195085) – Agro-combinat Ain El Karma.

GOVERNORAT DE SILIANA :

Délégation El Aroussa – Imadets : Mansoura-sud, Ain Achour, Tarf Echeda, Lakhouet, Ain Forna et krib-Nord – Dj El Magsem (R 54518) – El Hidhab El Olia de kessera (T.F 123 S₂ le Kef) – Henchir Ennâam (T.F 170171) – Dj Boukhil (T.F 170601) – Dj El Mellaha (T.F 175211) – Dj Serdj (R 21218) – Forêt et lac du Barrage Lakhmés – Forêt et lac du Barrage de Siliana – Forêt Argoub Farrah (R 53970) – Agro-combinat Mohsen Limam et Agro-combinat Erramlia.

GOVERNORAT DE KAIROUAN :

Imadet Edkhila – Imadet Ejjouaouda – Parcours Edkhila – Parcours El kheder – Parcours Hammad et El Friouet – Parcours El Alem – Parcours Drâa Tammar – Parcours El Metbasseta – Parcours Ennasr – Parcours El Fath – Parcours Ezzebara – Parcours ouled khalfallah – Parcours El Hamidet – Parcours El Kebbara – Parcours Messioua – Oueljet Barrage Sidi Sâad – Ouled N'har – Zeroud – Forêt Messioua – Chouchet Soulay - Dj Touila (Nasrallah) – Dj Touila (El Hajeb) – Réserve naturelle Touati de Dj Touati – Dj Kebbara – Kef Menara – Dj El Grine – Pépinière pastorale d'el Grine – Forêt El Karma et El Houareb – Dj El Kara (El Baten) – Dj El Ouachtatia (T.F 242142) – Dj Boudabbous (T.F 235311) – Dj Bouhajar II (T.F 16741) – Dj Fadhloun (T.F 1700) – Dj Ben Mâamer (T.F 16741) – Dj Zaghdoud (R 21043) – Dj Touila (Maarouf El oueslatia T.F 21321) – Dj El Halfa (T.F 242144) – Dj El Krib (T.F 242097) – Dj chrichira (T.F 242039) – Forêt Trozza-sud (R 21292) – Lac du barrage El Houareb (23203) – Ferme Ennasr – Ferme Ferniz – S.M.V.D.A Sidi Sâad (Nasrallah) – Agro-combinat El Alem.

GOVERNORAT DE SIDI BOUZID :

Parc National de Bou-Hedma (TF 36/ S₂ Sfax) – Réserve de Rihana (T.F 279152) – Dj Motlak (T.F 279152) – Boudinar (T.F 6528 Sidi Bouzid) – Dj Essiouf (Parcours Collectifs) – Dj Elhamra (R 54629) – Dj Labaïedh (T.F 246110) – Dj Goubrar (T.F 279152) – Dj Bouzer (T.F 10684) – Dj Foufi Errabta (T.F 10783 Sidi Bouzid) – Dj Souinia (T.F 450 Gafsa) – Dj Majoura (T.F 277295) – Dj Bir El Hfaï (T.F 11539) – Dj El Maloussi (T.F 277290) – Dj El Bagra (T.F 6528 Sidi Bouzid) – Dj Bouattouch (T.F 6528 Sidi Bouzid) – Dj Errmilia (T.F 277290) – Dj El Ksira (T.F 10780 Sidi Bouzid) – Dj El Meknessy (T.F 10628 Sfax) – Dj El Jebbas (T.F 6526 Sidi Bouzid) – El Aïoun (T.F 277290) – Dj El Krouma – Dj Majoura et Dj El Mahrouga (T.F 279155) – Dj Foufi El Kallel (T.F 277290) – Dj Eterbli Haddaj (T.F 277295) – Zone Humide Chott Naouel – S.M.V.D.A Jelma - Agro-combinats de Touila et Ittizaz.

GOVERNORAT DE KASSERINE :

Imadets : El Mkimen, Srai, Tbagha, Afran, Ain Jnen, Bou Deries, Abdeladhim, Bou chebka, Oum Ali, Skhirat et Oum Laksab – Parc National de Châambi (T.F 1399 S₂ Gafsa) – Dj Khechem El kelb (T.F : 244062) – kifane El homer 1^{ère} et 2^{ème} série (R 5432) – Forêt de Dernaya 1^{ère} et 2^{ème} série (R 4419) –

Forêt de Tam Smida (T.F 246057) – Dj. Goubel et Serraguia (R 54616) – Forêt El Ariche – El Jabbes (Terres Collectives -Sbiba) – Agro-combinats de Oued Derb et El Khadra .

GOUVERNORAT DE SOUSSE :

Forêts Ain El Garci (Parcelles 1 et 2) – Henchir El kemla – Henchir El assal – Cactus inerme de Dar Bel waer – Parcours Ouled Abdallah – Henchir El kebir – Parcours Zerdoub – Parcours Henchir Sbirou (T.F N° 24803) – Forêt Meddfoun – Parcours El Hssinet y compris les berges de la sebkhet – Parcours Menzel Gare parcelle N°5 – Parcours Chouicha (El h'madha) – Forêts Balaoum – Forêts El Hania – Parcours Sidi Nsir N°1 – Parcours améliorés limitrophes de sebkhet El kelebia (Ezlifa, Sidi Nsir N° 2 et Ain Essid) – Réserve Naturelle de Sebkhet Kelbia y compris la zone humide – Sebkhet Sidi Khalifa – Lac du barrage El khairat - Lac du barrage El Brek – Parcours El Irada (Kadis) – Dj Biadha (Ain Errahma) – Sebkhet Halk El Menzel – Sebkhet Sidi El Hani – Agro-combinat d'Enfidha .

GOUVERNORAT DE MONASTIR :

Parcours El Alalcha – Parcours Oued Assida – Parcours Oued Ezzakar – Parcours Sidi Ismail – Parcours Amira Hatem – Parcours El Khour – Parcours Garâat Sidi Ameer – Forêts El acharka – Salines de Sahline – Sebkhet Monastir-Nord – Falaise de Monastir – Iles Kuriat .

GOUVERNORAT DE MAHDIA :

Forêt Boufli – Forêt Echrichira – Forêt Rsifa – Oued Mlames – Forêt Echchabba – El Mdess el Kabir – El Mdess Esseghir – Parcours Zelba – Chtib Arif – Sebkhet Ben Ghayadha – Terres agricoles situées entre les routes Bekalta Mahdia et Ksour Essef Chebba Meloulech et la mer – Hmadet El Mandra – Henchir El Metjawel .

GOUVERNORAT DE SFAX:

Imadet Naouel (Skhira) – Imadet Ouadrane-Nord – Terres d'El Gonna – Tlil El Ajla – Lich – Sebkhet Boujmel – les îles de Kerkena – Sebkhet Naoual (Partie Sud du côté de Skhira) - Réserve Naturelle des îles knaïes et les zones humides côtières de Khaouala et Zabbouza – Salines de Thyna et les zones humides côtières de Tina du Km 1 au Km 14 – les zones humides d'Elhencha – Agro-combinats : Châal, Essalama, Bouzouita et Bir Ali .

GOUVERNORAT DE GABES :

Délégation de Ghannouch – Réserve naturelle du Bassin versant de Oued Gabès – Parc National d'Oum Chiah – Tous les Parcours mis en défens de Menzel Habib – Domaine de l'Etat El Hicha – Domaine de l'Etat El Aaouinette – Domaine de l'Etat Ezzarat – Domaine de l'Etat Touicha – Sih Amara et El Kadehane – Oued Akarit – Oued Tamoula – Sebkhet Dhriâa – Zone humide Makhadha.

GOUVERNORAT DE MEDENINE :

Délégation Médenine Nord – Délégation Ben Gardane – Imadets : El Ghrabat, Bedoui, Boughrara et Eddahar – Réserve Magar et les zones limitrophes sur une distance de 300m – Parc National Sidi Toui et les zones limitrophes sur une distance de 1 Km – Ile de Djerba – Sebkhet Eddakhla – Golf Boughrara – Sebkhet Gourine – Bhiret El Bibane- Agro-combinat Sidi Chammekh.

GOUVERNORAT DE TATAOUINE:

Réserve Naturelle de Oued Dkouk et parc de Oued Dkouk et les zones limitrophes sur une distance de 300 mètres – Dhraâ Hamouda – Labreg – Elghrab- Toual El Halleb – Mghanna – Garâat Lala – Ark Mrazig- Dj Essad – Dj Broumet – Dj El Mkabla – Dj Oued El Kdah – Dj Boukornine – El Gazgazia – El Kouif – Sanghar – Bir Aouin – El Anikdet – Alou Ezzamhri – El Jebbas (Tataouine) – El Arich (Tataouine) El Ktouf – Ain raguaba – Khechem Meriem – Dhaher Garmessa – Gordhab – Mzar – Tanfouria – El Kouif – El Guedhen – Bir Ouled Hamed – Bir Djedid – El Maouta – Dhaher Eddouiret – Bir Amir – El Briga – El Makhser – El Masreb – Dhaher chenini – El Mdeïna – Bir Slougui – Khoui

Souamer – Dhar El Behim – Mezraâ El Khechiba – Ardh Elloujna – El Ouelja – Essed – El Hezma – Aïtha- El Fatnassia – Dhahret El Hsane – Toual Erremth – El Makhrougua – El Jebbas (Rmada) – Garâat Saber – El Arich (Rmada) – Oued El Hira – Oued Ennakhla – El Kamour – Garâat Ali – Garâat El Moghta – Ark El Mayet – Garâat Mansour – Sih Essraya – Jarbouyat – Kalb Eddokhane.

GOUVERNORAT DE GAFSA :

Imadets : Ettalh Est, Ouled El Hadj, Gtar Est, Bir Sâad, Essaket, Amra, Essened Sud, Majoura, El Fedj, Errehiba-sud, Menzel Gammoudi, Ennadhour, Ouled Belhassen, Sidi Boubaker, Essouatir, Redaief Station et Sagui El Guebli – Réserve Haddaj (T.F 36 S₂ Sfax) – Ithet Sidi Aïch – Chebket Gbar Mâafoun – Dj Orbata y compris le parc national (T.F 277298) - Dj Essned (T.F 277296) – Dj Etthalja (TF391) – Thalja Nord (TF392) – Thalja Sud (TF393) – Dj El Barda (T.F 277193) – Dj Belkhir (R 54598) – Dj El Ayacha (Dj Chemsî T.F 277252) – Chaîne Dj Echchareb (Dj Oued El Kalb, Châab El kherfane, Khenguët El Ouâar, Taferma, Bougoutoum, El Gsiâa, Safra, Ezzitouna, El Asker, Halfaya Essaguira et Halfaya El Kebira) – Dj Atig et Dj Ben younes et Dj Essatah y compris la réserve naturelle de Bouramli (T.F 36 S₂ Sfax) – Dj Bourali (y compris la réserve naturelle de Bouramli T.F 36 S₂ Sfax) - Shebket sidi Mansour- Agro-combinat Gafsa Essned.

GOUVERNORAT DE TOZEUR:

Imadets: Chakmou, Dghoumes, Nefta Nord, Htam, Ouled ghrissi, Rmitha, Midès, et Ain El Karma – Parc National de Dghoumes et les zones limitrophes sur une distance de 500m – les zones humides de Chamsa- Chott Djérid .

GOUVERNORAT DE KEBILI :

Parc National de Djebil – Projets forestiers d'Oum Aklam – Farâa El Hnachir et Oued Dazou, El Mechguig et Agareb – Echareb El Barrani et Dakhlani – Projets de la Conservation des eaux et des sols – Eddakhla et Taoual Errebaïâ – Alouet Essbat et El Katra et Garâat Ali – El Mohdath – Shan Daghar – El Bedidia – les zones humides : Nouaiel, Ghidma, zalaâlaa, Mechiouha, Jemna, El Blidette, Douz Laâla et Klibia- Chott Djérid.

Art. 12 : Cependant et par dérogation de l'article 11 la chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage reste autorisée dans les délégations et Imadets fermées au petit gibier sédentaire. De même la chasse reste autorisée dans les périmètres loués par adjudication pour le droit de chasse et les périmètres privés loués à cet effet et ceci dans les délégations et imadets fermées à la chasse.

La chasse à la grive est autorisée à titre exceptionnel dans les fermes pilotes et les agro-combinats cités ci-dessus, pendant sa période d'ouverture, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'Office des Terres Domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte pas préjudice aux cultures ou à la récolte.

Art. 13 : Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires. .

Art. 14 : La chasse au poste à la palombe et sans chien de chasse dans les réserves constituées, peut être autorisée par le chef de l'arrondissement des Forêts de la région sous réserves que le chasseur soit porteur d'une licence de chasse en forêt domaniale.

Art. 15: L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés et des carabines de 9 mm est interdit.

Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.

L'emploi des émetteurs-récepteurs et du Téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.

La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite.

La chasse est interdite sur une distance de Trois cent mètres autour des établissements pétroliers et leurs réseaux d'adduction.

Art. 16: Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article onze du présent arrêté peut être délivrée par le Directeur Général des Forêts lorsqu'il s'agit de l'organisation d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 2006/2007.

TITRE II TOURISME DE CHASSE

Art . 17 : L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001 fixant les conditions et modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif à l'organisation de la chasse touristique par les agences de voyage et établissements hôteliers Tunisiens .

Art. 18 : L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 17 septembre 2006 et le 28 janvier 2007 pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et entre le 17 septembre 2006 et le 22 Avril 2007 pour la chasse au sanglier dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa et Gabes uniquement et entre le 22 décembre 2006 et le 04 Mars 2007 pour la chasse aux grives et étourneaux.

Cependant la chasse par les touristes chasseurs des grives et étourneaux n'est autorisée que les vendredi, samedi et dimanche et s'arrête à 14h de l'après midi de chaque journée de chasse pour la grive.

L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier.

L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.

Les armes de chasse en transit doivent être détenues par les services des douanes qui les restituent à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers ne franchissent la frontière Tunisienne. A cet effet, une autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de sortie leur sera délivrée par les services frontaliers du ministère de l'Intérieur.

Art. 19: La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de cent (100) dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette. Pour les grives et les étourneaux mille (1000) dinars pour la période du 22/12/2006 au 28/01/2007 et deux milles (2000) dinars pour la période du 02/02/2007 au 04/03/2007.

En outre, un droit d'abattage de cent (100) dinars par sanglier abattu sur les terrains forestiers à l'exception des périmètres cités à l'article 13 du présent arrêté sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.

En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de chasseurs touristes et nationaux ou résidents le droit d'abattage reste de cent (100) dinars par sanglier abattu quelque soit le tireur.

La redevance versée au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit .

Les lieux de chasse (gouvernorat, délégation, imadet) doivent être précisés sur la licence de chasse et ne peuvent dépasser en aucun cas trois gouvernorats pour la chasse au sanglier et deux gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux et ne pourront être changés qu'après accord de la Direction Générale des Forêts.

Art. 20 : l'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la Direction Générale des Forêts.

Art.21: Les agences de voyages et les établissements hôteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides après le déroulement de la chasse par les chasseurs.

Art. 22 : Les Tunisiens résidents à l'étranger sont considérés comme touristes chasseurs particuliers et peuvent s'adonner à la chasse dans les mêmes conditions que les nationaux, après versement d'une redevance domaniale de vingt dinars (20D) pour l'obtention de la licence de chasse touristique.

Art. 23: Les infractions en matière de chasse pourront faire l'objet de constatations et d'enquêtes par les ingénieurs et techniciens des Forêts et tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des douanes et les agents de police.

Art. 24 : Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la république Tunisienne .

Tunis, le 24 août 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de la santé publique, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 août 2006, relatif aux boissons non alcoolisées.

Les Ministres du Commerce et de l'Artisanat, de la Santé Publique et de l'Industrie et de l'Energie et des Petites et Moyennes entreprises,

Vu la loi N° 66 du 6 Août 1982, relative à la standardisation et à la qualité.

Vu la loi N°92-117 du 7 Décembre 1992, relative à la protection du consommateur notamment les deux articles 3 et 5.

Vu le décret N°2001-1036 du 8 Mai 2001 fixant, les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,

Vu le décret N°2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux finances du 27 juin 1964, relatif à la standardisation des jus de fruits et de légumes.

Vu l'Arrêté du Ministre de l'Industrie et du Commerce du 12 juin 1987 portant homologation de la norme tunisienne 55-01 relative aux eaux gazéifiées et aux boissons gazéifiées.

Vu l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 Septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi N°92-117 du 7 Décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre de tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003.

Vu l'arrêté du Ministre du Commerce du 30 Juillet 2002 fixant les méthodes techniques de contrôle des produits préemballés.

Arrêtent :

TITRE I : DIPOSITIONS GENERALES

Article premier

Les dispositions de cet arrêté s'appliquent, au jus de fruit et au jus de légumes, nectars de fruits, boissons au jus de fruits ou purée de fruits, boissons aromatisées y compris les boissons gazéifiées et les boissons énergétiques, les boissons au lait ou aux produits laitiers, destinés à la consommation directe ou à la transformation.

Les dispositions de cet arrêté ne s'applique pas aux eaux minérales et aux eaux conditionnées.

Cet arrêté fixe les dénominations, les caractéristiques physicochimiques et bactériologiques, l'étiquetage spécifique relatifs aux produits ci-dessus mentionnés.

Ces produits doivent répondre aux spécifications légales et réglementaires en vigueur relatives notamment, aux conditions générales d'hygiène, aux additifs alimentaires, aux résidus des pesticides, aux contaminants, à l'emballage et conditionnement, à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballés et au contrôle statistique du contenu net.

Article 2

Les produits concernés par cet arrêté doivent satisfaire aux exigences microbiologiques suivantes :

- doivent être exempts de microorganismes capables de se développer dans des conditions normales d'entreposage ;

- ne doivent contenir aucune substance provenant de microorganismes en quantité pouvant présenter un risque pour la santé.

-ne doivent pas contenir des germes aérobies mésophiles plus de :

a) 5.10^3 par gramme dans plus de deux des cinq unités analysées.

b) 10^4 par gramme dans n'importe laquelle des cinq unités analysées.

$n = 5$; $C = 2$; $m = 5 \cdot 10^3$; $M = 10^4$

- ne doivent pas contenir des Bactéries coliformes plus de :

a) 5 par gramme dans plus de trois des cinq unités analysées.

b) 10^2 par gramme dans n'importe laquelle des cinq unités analysées.

$n = 5$; $C = 3$; $m = 5$; $M = 10^2$

- ne doivent pas contenir des levures et moisissures plus de :

a) 10^2 par gramme dans plus de deux des cinq unités analysées.

b) 10^3 par gramme dans n'importe laquelle des cinq unités analysées.

$n = 5$; $C = 2$; $m = 10^2$; $M = 10^3$

n ; c ; m et M étant définis comme suit :

n : le nombre d'unités composant l'échantillon ;

C : nombre d'unités de l'échantillon donnant les valeurs situées entre m et M

m : représente un niveau marginalement acceptable ou non acceptable en vertu de « C ».

M : seuil limite d'acceptabilité au-delà du quel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants sans que pour autant le produit ne soit toxique.

Article 3

Les produits concernés par cet arrêté doivent répondre aux caractéristiques organoleptiques suivantes :

- Exempts d'odeurs et de saveurs étrangères au type du produit.
- Exempts de corps étrangers flottants ou sédimentés.

Article 4

Outre les mentions générales et spécifiques relatives à l'étiquetage, l'étiquetage doit comporter les indications spécifiques suivantes :

- Ne peut être représenté graphiquement sur l'étiquette que le fruit et le légume qui entre dans la fabrication du produit ou le jus de fruits et le jus de légumes eux-mêmes.

- Lorsque le produit contient plus de 2 g/kg d'anhydride carbonique, le terme « gazéifié » doit figurer sur l'étiquette à proximité immédiate du nom, et l'anhydride carbonique doit également être déclaré dans la liste des ingrédients.

- Si le produit a été préparé à partir de matières premières traitées par rayonnements ionisants, l'indication correspondante devra figurer sur l'étiquette.

- On ne doit indiquer la présence de vitamine ou faire figurer le terme " vitamine" sur l'étiquette que si le produit contient une quantité de vitamine suffisante pour justifier l'indication ou l'emploi de ce terme conformément à la réglementation en vigueur.

- L'étiquetage du produit congelé doit comporter les instructions relatives à sa composition et au besoin à sa décongélation.

Article 5

L'eau ajoutée doit présenter les caractéristiques appropriées, notamment du point de vue chimique, microbiologique et organoleptique conformément à la réglementation en vigueur, afin de garantir les qualités essentielles du produit.

Dans le cas de la fabrication de produits sans addition de sucres ou à faible valeur énergétique, les sucres peuvent être remplacés totalement ou partiellement par des édulcorants conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE II : JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES

SECTION I : jus de fruits

Article 6

La dénomination jus de fruits est réservée au produit fermentescible mais non fermenté obtenu par des procédés mécaniques à partir de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par le froid, d'une ou en mélange de plusieurs espèces, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristiques du jus de fruits dont il provient. Les arômes des fruits, les pulpes et les cellules provenant du jus et séparés pendant la transformation peuvent être restitués.

Le jus ne peut être conservé que par des procédés physiques.

Dans le cas de l'utilisation des agrumes, le jus de fruits doit provenir de l'endocarpe. Toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent réduire au maximum la présence de constituants des parties extérieures du fruit dans le jus.

Article 7

Outre les dispositions indiquées à l'annexe I, le jus de fruits doit avoir les caractéristiques essentielles de composition et de qualité suivantes :

- l'ajout d'un ou plusieurs des sucres solides est autorisé et, dans le cas de jus reconstitué, d'autres sucres peuvent être utilisés. Cet ajout ne doit pas dépasser 100g/kg, sauf pour certains fruits très acides pour lesquels une proportion de 150g/kg est autorisée. L'addition de sucres n'est pas autorisée quand le jus a été acidifié.

- La teneur en matière sèche soluble du produit, à l'exclusion des sucres d'ajout, ne doit pas être inférieure à la valeur correspondant à la teneur en matière sèche soluble du fruit mur déterminée par réfractomètre à 20 °C , sans correction pour l'acidité, exprimée en °Brix.

- La teneur en éthanol ne doit pas dépasser 5g/kg conformément à l'annexe I du présent arrêté.

- Le produit doit présenter la couleur, l'arôme et la saveur caractéristiques du fruit à partir duquel le jus est obtenu. Les constituants volatils naturels peuvent être restitués à tout jus obtenu du même type de fruits que celui auquel les constituants volatils naturels ont été enlevés.

- L'addition de vitamines et de minéraux peut être autorisée conformément à la législation en vigueur et il est aussi permis de mélanger différents jus ou purées de fruits.

Article 8

Outre les dispositions générales relatives à l'étiquetage mentionnées dans la réglementation en vigueur, l'étiquette doit comporter les indications spécifiques suivantes :

Le nom du produit à déclarer sur l'étiquette doit être « jus de x » ou « jus pulpeux de x », où x représente le nom courant du fruit à partir duquel le jus a été obtenu.

La dénomination spécifique d'un jus de fruits constitué de plusieurs espèces de fruits doit en faire ressortir clairement la nature des fruits utilisés. Les noms de fruits doivent être cités dans la dénomination selon l'ordre pondéral décroissant.

Les dénominations « jus de fruits » ou toute autre dénomination contenant ces mots peuvent être accompagnées de l'un des qualificatifs suivants :

- * « **Frais** », si le jus n'a subi aucun traitement physique ou de stabilisation tel que filtration, collage ou pasteurisation.

- * « **Pur** », si le jus n'a subi aucune addition d'une matière quelconque autorisé.

- * « **Sucré** », Si la quantité du sucre (s) d'ajout est supérieure à 15gramme/kilogramme, l'expression « additionné de x » doivent figurer bien en évidence à côté du nom du produit, où « x » représente le(s) nom(s) du (des) sucre(s) d'ajout ou l'expression « sucré(s) ».

SECTION II : Jus de légumes

Article 9

La dénomination jus de légumes est réservée au produit liquide non fermenté mais fermentescible ou le produit ayant subi une fermentation lactique destiné à la consommation directe, obtenu au moyen de la partie comestible d'un ou de plusieurs légumes sains et conservés exclusivement par des procédés

physiques. Il faut éliminer les peaux, les graines et les autres parties plus grossières des légumes. Le jus peut être clair, trouble ou pulpeux. Il peut avoir été concentré et ultérieurement reconstitué avec de l'eau convenant pour conserver les facteurs essentiels de composition et de qualité du jus.

On entend par "légumes" les parties de plantes comestibles, y compris les racines, les bulbes et les tubercules, les tiges et les pousses, les feuilles et les fleurs et les fruits de légumineuses. Les potirons et la rhubarbe sont également considérés comme des légumes.

Le concentré de jus de légumes est le jus de légumes dont on a retiré une partie de l'eau par un procédé physique.

Le jus de légumes déshydraté est le jus de légumes dont on a pratiquement retiré la totalité de l'eau par un procédé physique.

Article 10

Le jus de légumes doit avoir les propriétés essentielles de composition et de qualité suivantes :

- Le produit doit présenter la couleur, l'arôme et la saveur caractéristiques du légume à partir duquel il est fabriqué, compte tenu des ingrédients ajoutés et d'une éventuelle fermentation lactique. Les constituants volatils naturels peuvent être restitués aux jus.
- L'adjonction de concentré de jus de légumes est autorisée.
- Les légumes ne doivent pas avoir retenu plus d'eau qu'il est technologiquement inévitable.

Article 11

Les ingrédients ci-après peuvent être utilisés:

- Sel de qualité alimentaire tel que défini par la réglementation en vigueur,
- Vinaigre sauf dans les jus de légumes traités par fermentation à l'acide lactique,
- Sucres à l'état sec et du miel,
- Assaisonnement, épices et herbes aromatiques,
- Fruits et produits à base de fruits dans lesquels les principaux éléments du fruit n'ont pas été extraits,
- Petit-lait ou lactosérum ayant subi la fermentation lactique, jusqu'à 100 g/kg.

La teneur du jus en matière sèche soluble totale provenant du légume doit correspondre à la teneur naturelle du légume utilisé ; la teneur minimale en % masse doit être de 4,5 pour le jus de tomate, de 6,5 pour le jus de céleri, de 7,0 pour le jus de carotte et de 7,5 pour le jus de betterave rouge.

Les jus reconstitués doivent contenir des teneurs minimales de 1 % masse supérieure aux teneurs indiquées ci-dessus.

Article 12

Le concentré de jus de légumes destiné à la consommation directe doit satisfaire aux exigences suivantes :

- doit avoir une teneur en matière sèche soluble totale provenant du légume au moins égale au double de celle du jus. Le concentré de jus de tomate doit en avoir une concentration d'au moins 8 % masse ;
- doit satisfaire aux exigences relatives aux jus de légumes utilisés ;

Article 13

Outre les spécifications indiquées dans la réglementation en vigueur relative à l'étiquetage, les dispositions spécifiques ci-après sont applicables :

- Le nom du produit doit être "jus de x", où "x" représente le nom du légume utilisé. Si le jus est obtenu de deux sortes de légumes ou plus, le nom du produit peut être "cocktail de jus de légumes". Lorsque des ingrédients sont utilisés pour caractériser le produit, ils doivent être déclarés dans le nom du produit.

- Lorsqu'un jus a été obtenu par fermentation lactique, la mention "obtenu par fermentation lactique" doit figurer sur l'étiquetage à proximité immédiate du nom du jus.

Dans le cas de jus fabriqués à partir de concentrés, la reconstitution doit être déclarée dans la liste des ingrédients de la manière suivante: "Jus de x préparé à partir de concentré" ou "jus de x reconstitué" ou "jus de x obtenu à partir de concentré de jus de x".

- La dénomination « jus de légumes » ou toute autre dénomination contenant ces mots peut être accompagnée de l'un des qualificatifs suivants :

* « **Frais** », si le jus n'a subi aucun traitement physique ou de stabilisation tel que filtration, collage ou pasteurisation.

* « **Pur** », si le jus n'a subi aucune addition d'un produit quelconque autorisé.

* « **Salé** », si le jus de légumes a été additionné de sel (chlorure de sodium), à condition que ce qualificatif soit suivi de l'indication de la quantité de sel ajoutée, exprimée en gramme/litre, lorsque celle-ci est supérieure à 1 g/litre.

La mention ou le logo « 100 % jus de légumes » Peuvent être utilisés pour les produits contenant du sel, toutefois ces produits ne peuvent pas porter le qualificatif « pur ».

SECTION III : Jus de fruits obtenu à partir de concentré

Article 14

La dénomination jus de fruits obtenu à partir de concentré est réservée au produit obtenu en ajoutant dans le jus de fruits concentré l'équivalent de la quantité d'eau extraite du jus lors de la concentration ainsi qu'en restituant les arômes et, le cas échéant, les pulpes et les cellules que le jus a perdu mais qui ont été récupérés lors du processus de production du jus de fruits dont il s'agit ou de jus de fruits de la même espèce.

Le produit obtenu doit présenter les caractéristiques organoleptiques et analytiques au moins équivalentes à un jus obtenu à partir de fruits de la même espèce.

Article 15

Dans le cas de jus de fruits obtenu à partir de concentré, le fait qu'il y a eu reconstitution doit être déclarée de la manière suivante : « jus de « x » préparé à partir de concentré » ou « jus de « x » préparé à partir de concentré de jus de « x », où « x » représente le nom du fruit à partir duquel le jus a été obtenu.

Cette information devra figurer à proximité immédiate du nom du produit ou bien en évidence en un autre endroit de l'étiquette.

SECTION IV : Jus de fruits concentré

Article 16

La dénomination jus de fruits concentré est réservée au produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces par élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution.

Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, cette élimination est d'au moins 50 %.

Article 17

Outre les dispositions générales et spécifiques relatives à l'étiquetage mentionnées dans la réglementation en vigueur, l'étiquette doit comporter la quantité d'eau à ajouter pour la reconstitution du produit.

SECTION V : jus de fruits déshydraté

Article 18

La dénomination jus de fruits déshydraté est réservée au produit obtenu à partir de jus de fruits d'une ou plusieurs espèces par l'élimination physique de la quasi-totalité de l'eau de constitution.

Article 19

Outre les dispositions générales relatives à l'étiquetage mentionnées dans la réglementation en vigueur, l'étiquette doit comporter les mentions suivantes :

- le qualificatif « déshydraté » peut être remplacé par la mention « en poudre » et peut être accompagné ou remplacé par l'indication du traitement spécifique utilisé par exemple « lyophilisé » ou tout autre mention analogue.
- la mention de la quantité d'eau à ajouter pour reconstitution du produit.

SECTION VI : Purée et concentré de purée de fruits destinées à la production de jus et des nectars de fruits

Article 20

La dénomination purée de fruits destinée à la production de jus et des nectars de fruits est réservée au produit non fermenté mais fermentescible, obtenu par des procédés appropriés, par exemple en passant au tamis ou en broyant la partie comestible du fruit entier ou pelé sans en prélever le jus. Le fruit doit être sain, parvenu à un degré de maturation approprié et frais ou bien conservé par des moyens physiques ou par un ou plusieurs des traitements appliqués conformément à la réglementation en vigueur.

La purée de fruits peut contenir des substances aromatiques et des composés aromatisants volatils restitués, à condition qu'ils aient été obtenus par des moyens physiques adaptés et à partir du même type de fruit. De la pulpe et des cellules obtenues par des moyens physiques adaptés à partir du même type de fruit peuvent être ajoutées.

Article 21

La dénomination concentré de purée de fruits destiné à la production de jus et de nectars de fruits est réservée au produit obtenu par élimination physique de l'eau de la purée de fruits en quantité suffisante pour accroître la valeur Brix d'au moins 50 pour cent par rapport à la valeur Brix établie pour le jus reconstitué du même fruit, comme indiqué dans l'annexe III.

Le concentré de purée de fruits peut contenir des substances aromatiques ou des composés aromatisants volatils restitués, à condition qu'ils aient été obtenus par des moyens physiques adaptés et à partir du même type de fruit.

TITRE II : NECTARS DE FRUITS

Article 22

La dénomination "nectar de fruits" est réservée au produit fermentescible mais non fermenté conservé exclusivement par des procédés physiques, obtenu en ajoutant de l'eau et des sucres et/ou du miel aux produits définis ci-dessus dans le titre I, à la purée de fruits ou à un mélange de ces produits, et qui est en outre conforme à l'annexe II du présent arrêté.

Article 23

Outre les spécifications indiquées dans la réglementation en vigueur relative à l'étiquetage, les dispositions spécifiques ci-après sont applicables :

- Le nom du produit à déclarer sur l'étiquette doit être « Nectar de x » ou « nectar pulpeux de x », où « x » étant le nom usuel du fruit utilisé.
- Les mots « teneurs minimales en fruits x (%) » doivent figurer à proximité immédiate du nom du produit, où « x » étant le pourcentage minimum effectif d'ingrédients fruit calculé à l'état non concentré dans le produit fini.
- L'étiquette doit comprendre une liste complète des ingrédients, y compris l'eau d'ajout et les concentrés de jus de fruits utilisés comme ingrédients doivent être exprimés en tant que jus à leur concentration naturelle.
- Le fait qu'il y a eu reconstitution doit être déclarée de la manière suivante : « x » préparé à partir de concentré » ou « x » préparé à partir de concentré de « x », où « x » représente le nom du jus à sa

concentration naturelle utilisé comme ingrédient. Il n'y a pas lieu de déclarer l'eau et les constituants volatils ajoutés pour reconstituer les ingrédients.

Article 24

La teneur minimale en fruits des nectars obtenus à partir de fruit non concentré, ou en équivalent de fruit concentré, ne doit pas être inférieure à 50% masse/masse, sauf lorsqu'une teneur plus faible est rendue nécessaire par une forte acidité, une haute teneur en pulpe ou une saveur prononcée, la teneur en fruit ne doit en aucun cas être inférieure à 25% conformément à l'annexe II du présent arrêté.

Article 25

L'addition d'eau est autorisée dans une quantité telle que la teneur en jus et/ou en purée de fruit ne soit pas inférieure aux taux fixés dans l'annexe II du présent arrêté.

L'addition de sucre et/ou de miel est autorisée dans une quantité non supérieure à 20 % en poids par rapport au poids total du produit fini.

Le Jus de citron ou jus de limette peut être ajouté comme agent acidifiant en quantité telle que la saveur originale du fruit n'en soit pas modifiée.

L'addition de vitamines et des sels minéraux est autorisée conformément à la réglementation en vigueur

La teneur en matière sèche soluble du produit ne doit pas être supérieure à 20% masse/masse, déterminée par réfractométrie à 20°C, sans correction pour l'acidité, et exprimée en °Brix.

La teneur en éthanol ne doit pas dépasser 3 g/kg.

Article 26

Il est permis de mélanger le nectar d'un ou plusieurs sortes de fruits, éventuellement en y ajoutant du jus ou de la purée de fruits.

Dans ce cas, la somme des différents quotients, part de jus de fruits et de purée de fruits divisée par la teneur minimale indiquée du fruit correspondant selon le premier alinéa, doit être de 1 au moins.

TITRE III : BOISSONS AROMATISEES

SECTION I : Boissons au jus de fruits

Article 27

La dénomination boisson au jus de fruits est réservée aux boissons gazéifiées ou non gazéifiées, contenant des jus de fruits ou concentrés de fruits ramenés à l'état naturel au moins 10 % pour tous les fruits et 4 % pour le citron, additionnées d'eau propre à la consommation et contenant au moins 8% de sucre.

Peuvent également être dénommées « boissons au(x) fruit(s) » ou « boissons aux jus de fruits » ou « boissons à la pulpe de fruits », les boissons finies obtenues à partir de préparations qui, par simple addition d'eau, permettent d'obtenir un produit répondant à la définition ci-dessus.

Article 28

Les préparations de fruits doivent correspondre du point de vue de leur composition, eau exceptée, aux dispositions suivantes :

- Eau (selon la réglementation en vigueur concernant l'eau potable).

- Jus de fruits : minimum de 10% en volume, (sous la forme de jus de fruits, de jus reconstitué de fruits ou un mélange de ces composants) pour tous les fruits.

Peuvent être ajoutés en plus de 10% de jus de fruits, des pulpes de fruits, fruits broyés ou parties comestibles de fruits ainsi que les extraits végétaux suivants : arômes naturels ; extraits naturels de fruits ou de plantes ou tous éléments de fruits, plantes ou légumes et huiles essentielles.

Est admise à titre facultatif dans les boissons aux jus de fruits l'utilisation des extraits végétaux d'origine naturelle et sel.

SECTION II : Limonade et Soda

Article 29

L'appellation « limonade » est réservée, aux boissons gazéifiées, sucrées, limpides et incolores, additionnées de matières aromatiques ou sapides provenant du citron éventuellement d'autres hespéridés.

Article 30

La limonade à la caféine ne doit pas présenter une teneur en caféine supérieure à 150mg par litre.

La limonade à la quinine ne doit pas présenter une teneur en quinine supérieure à 80mg par litre, calculée en hydrochlorure de quinine.

Article 31

La dénomination « soda » est réservée aux boissons gazéifiées présentant une teneur en anhydride carbonique dissout supérieure à 4.7g/litre et un pH inférieur à 3,5, additionnées de colorants et /ou d'émulsifiants et édulcorées au moyen de 50 grammes au moins de saccharose, de dextrose, de glucose ou de leur mélange par litre, préparées avec de l'eau potable et contenant un ou plusieurs des produits suivants : jus de fruits, concentré de jus de fruits, pulpe ou produits naturels extraits de fruits, plantes ou graines ou arômes naturels ou arômes synthétiques identiques aux naturels .

SECTION III : boisson aromatisée à l'eau minérale naturelle

Article 32

La dénomination « Boisson aromatisée à l'eau minérale naturelle » est réservée aux boissons gazéifiées ou non contenant exclusivement de l'eau minérale naturelle, sucrée ou non et additionnée d'extraits naturels de fruits, plantes ou légumes et huiles essentielles, ou d'arômes et des additifs alimentaires autorisés selon la réglementation en vigueur.

Article 33

La mention de l'origine d'eau minérale naturelle peut figurer dans la dénomination spécifique mais il est interdit d'en indiquer les données analytiques détaillées.

SECTION IV : Boissons énergétiques

Article 34

La dénomination « boisson énergétique » est réservée aux produits contenant notamment des vitamines, de la caféine, de la taurine et de la D-glucurono-γ-lactone en respectant les teneurs maximales fixées dans l'annexe IV du présent arrêté.

Article 35

L'addition des extraits de plantes tel que Kola, Ginseng, Ginkgo biloba et l'échinacée dans les boissons énergétiques est permise après avoir l'avis de l'autorité sanitaire compétente.

Article 36

Outre les dispositions générales relatives à l'étiquetage mentionnées dans la réglementation en vigueur, l'étiquetage doit comporter les mentions suivantes :

- La consommation des boissons énergétiques est interdite aux enfants de moins de 12 ans.
- à consommer ces boissons modérément et à ne pas mélanger avec les boissons alcoolisées.

SECTION V : Sirop

Article 37

La dénomination sirop de fruits est réservée au produit liquide de consistance épaisse préparé à partir de jus de fruits ou de concentré de jus de fruits correspondant, additionné de sucres et obtenu par solubilisation à chaud ou à froid.

La dénomination sirop aromatisé est réservée au produit liquide de consistance épaisse préparé à partir d'eau de boisson, d'arômes naturels ou d'arômes synthétiques identiques aux naturels, d'extraits d'arômes ou de jus de fruits, additionné de sucres.

Article 38

La matière sèche soluble du sirop doit représenter au moins 60% masse. Le sirop de fruits doit avoir une teneur en jus de fruits de 30% masse au moins.

Les mélanges de sirops de fruits et les mélanges de sirops aromatisés sont permis.

Le sirop d'agrumes peut contenir des composants aromatiques de leur écorce.

SECTION VI : Boissons au lait ou autres produits laitiers

Article 39

La dénomination boisson au lait, au petit-lait, au lactosérum ou autres produits laitiers, est réservée au boisson obtenue par dilution du lait fermenté ou non, de lait partiellement écrémé, de lait écrémé, de babeurre, de petit-lait ou de lactosérum dans de l'eau de boisson ou de l'eau minérale naturelle, avec addition d'autres ingrédients tels que des sucres, du jus de fruits ou des extraits de végétaux. Elle peut être claire ou trouble.

Article 40

La proportion de lait de toute teneur en matière grasse et de babeurre doit être d'au moins 10% en masse, celle de petit-lait d'au moins 20% masse, celle de lactosérum d'au moins 25% masse.

Article 41

La dénomination spécifique doit être complétée par l'indication de l'ingrédient de base utilisé.

La proportion, en % masse, de l'ingrédient de base utilisé dans le produit fini doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.

Article 42

Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment l'arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux finances du 27 juin 1964, relatif à la standardisation des jus de fruits et de légumes et l'arrêté du Ministre de l'Industrie et du Commerce du 12 juin 1987 portant homologation de la norme tunisienne 55.01 relative aux eaux gazéifiées et boissons gazéifiées.

Article 43

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux prescriptions de la loi N° 92-117 du 7 Décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Article 44

Le présent arrêté entre en vigueur après trois mois de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2006.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Aff Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe I
Les Spécifications du jus de fruit

Produit	Matière sèche (sucre déduit)/ acidité titrable	Sucres	Teneur en éthanol	Acides volatils	Huiles essentielles
Jus d'orange	ne doit pas être inférieure 10 % m/m	Max 50g/kg	Max 3g/kg	Seules des traces d'acides volatils sont autorisés	Max 0,4 mg/kg
Jus d'orange obtenu à partir du jus concentré	ne doit pas être inférieure 11% m/m	-	-	-	-
Jus de pomelo	ne doit pas être inférieure à 9% m/m	Max 50g/kg	Max 3g/kg	-	Max 0,3 mg/kg
Jus de citron	-ne doit pas être inférieure à 6% m/m. -L'acidité titrable ne doit pas être inférieure à 4,5% m/m exprimée en acide citrique.	-	Max 3g/kg	-	Max 0,5 mg/kg
Jus de pomme	Ne doit pas être inférieure à 10% m/m.	-	Max 5g/kg	Max 0,4 mg/kg	-
Jus de raisin	Ne doit pas être inférieure à 15% m/m	-	Max 5g/kg	Max 0,4 mg/kg	-
Jus d'ananas	Ne doit pas être inférieure à 10% m/m	Max 25g/kg	Max 3g/kg	-	-
Jus de cassis	Ne doit pas être inférieure à 11% m/m	200g/kg du produit fini	Max 3g/kg	Max 1,2g/kg	-

Annexe II
Autres spécifications de Nectars de fruits

Nectars de fruits à partir de	Teneur minimale en jus et/ou purée (en % du volume du produit fini)
1- Fruits à jus acide non consommable en l'état	
Fruits de la passion	25
Morelles de Quito	25
Cassis	25
Groseilles blanches	25
Groseilles rouges	25
Groseilles à maquereau	30
Fruits de l'argousier	25
Prunelles	30
Prunes	30
Quetsches	30
Sorbes	30
Cynorhodons	40
Cerises aigres (griottes)	35
Autres cerises	40
Myrtilles	40
Baies de sureau	50
Framboises	40
Abricots	40
Fraises	40
Mures	40
Airelles rouges	30
Coings	50
Citrons et limettes	25
Autres fruits appartenant à cette catégorie	25
2- Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisée, avec jus non consommable en l'état	
Mangues	25
Bananes	25
Goyaves	25
Papayes	25
Litchis	25
Azeroles	25
Corossol	25
Cœur de bœuf ou cachiman	25
Cherimoles	25
Grenades	25
Anacarde ou noix de cajou	25
Caja	25
Imbu	25
Autres fruits appartenant à cette catégorie	25
3- Fruits à jus consommable à l'état	
Pommes	50
Poires	50
Pêches	50
Agrumes, sauf citrons et limettes	50
Ananas	50
Autres fruits appartenant à cette catégorie	50

Annexe III
Valeur Brix minimale
pour les jus et purées de fruits reconstitués (% v/v) ² A 20°C

Nom Botanique	Nom courant du fruit	Valeur Brix minimale jus de fruits reconstitués et purées reconstituées
Actinidia deliciosa (Chev) C.F. Liang & A.R. Ferguson	Kiwi	(*) ³
Anacardium occidentale L.	Anacarde	11,5
Annona muricata L.	Corossol	14,5
Annona squamosa L.	Pomme cannelle	14,5
Averrhoa carambola L.	Carambole	7,5
Carica papaya L.	Papaye	(*) ³
Chrysophyllum cainito	Carambole	(*) ³
Citrus paradisi Macfad	Pomélo	10,0 ⁴
Citrullus lanatus (Thunb) Mastsum & Nakai var. lanatus	Pastèque	8,0
Citrus paradisi+ Citrus grandis	Pamplemousse (Oroblanco)	10,0
Cocos nucifera L 5	Noix de coco	5,0
Cucumis melo L.	Melon	8,0
Cucumis melo L subso. melo var. inodorus H. Jacq	Melon Honeydew	10,0
Cucumis melo L subsp. melo var. inodorus H. Jacq	Casaba Melon	7,5
Cydonia oblonga Mill	Coing	11,2
Diospyros khaki Thunb	Kaki	(*) ³
Empetrum nigrum L.	Camarine noire	6,0
Eriobotrya Japonica	Néfle du Japon	(*) ³
Eugenia syriaca	Guavaberry/ Birchberry	(*) ³
Eugenia uniflora Rich	Cerise, Suriname	6,0
Ficus carica L.	Figue	18,0
Fortunella Swingle spp	Kumquat	(*) ³
Fragaria X. Ananassa Duchense (Fragaria Chiloensis Duchense x fragaria virginiana Duchesne)	Fraise	7,5
Genipa americana	Genipap	17,0
Hippophae elaeagnaceae	Argousier faux-nerprun	(*) ³
Hippophae rhamnoides L.	Argousier	6,0
Hippophae rhamnoides L.	Argousier	6,0
Litchi chinensis Sonn	Litchi	11,2
Lycopersicon esculentum L.	Tomate	5,0
Malpighia spp (Moc & Sesse) ex	Acerolox (Cerise des Antilles)	6,5
Malus domestica Borkh.	Pomme	11,5 ⁶
Malus prunifolia (Willd) Borkh Malus sylvestris Mill	Pommelier	15,4
Mammea americana	Abricot des Antilles	(*) ³
Morus spp	Mure	(*) ³
Musa species (plantains excluded)	Banane	(*) ³
Passiflora edulis	Barbadine	(*) ³

Passiflora quadrangularis	Barbadine	(*) ³
Phoenix dactylifera L.	Datte	18,5
Pouteria sapota	Sapote	(*) ³
Prunis domestica L. subsq Domestica	Prune	12,0
Prunus armeniaca L.	Abricot	11,5
Prunus avium L.	Cerise	20,0
Prunus cerasus L.	Cerise acide	14,0
Prunus cerasus L cv Stevensbaer	Griotte	17,0
Prunus domestica L. subsq. Domestica	Pruneau	18,5
Prunus domestica L. subsq. Domestica	Quetsche	12,0
Prunus persica (L) Batsch var nucipersica (Suckow) c. k .Scheneid.	Nectarine	10,5
Prunus persica (L.) Batsch var. Persica	Pêche	10,5
Prunus spinosa L	Prunelle	6,0
Punica granatum L.	Grenade	12,0
Pyrus arbustifolia (L.) Pers	Aronia	(*) ³
Pyrus communis L.	Poire	12,0
Ribes nigrum L.	Cassis	11,0
Ribes rubrum L.	Groseille rouge	10,0
Ribes rubrum L.	Groseille blanche	10,0
Ribes uva-crispa L.	Groseille à maquereaux	7,5
Rosa spp	Cynorrhodon	9,0
Rubus chamaemorus L.	Mure des ronces	9,0
Rubus Fruitcosus L.	Mure	9,0
Rubus hispidus (of North America) R. caesius (of Europe)	Mure	10,0
Rubus idaeus L. Rubus strigosus Michx	Framboise (rouge)	8,0
Rubus loganobaccus L.H. Bailey	Ronce-framboise	10,5
Rubus occidentalis L	Framboise noire	11,1
Rubusursinus cham & Schltdl	Ronce-framboise	10,0
Sambucus nigra L	Sureau	10,5
Sambucus canadensis		
Solanumquitoense Lam	Lulo (pomme de quito)	(*) ³
Sorbus aucuparia L.	Sorbe	11,0
Spondia lutea L.	Caja	10,0
Spondias tuberosa Arruda ex Kost	Umbu	9,0
Syzygiun jambosa	Pomme-rose	(*) ³
Theobroma cacao L.	Pulpe de cacao	14,0
Theobroma grandiflorum L.	Cupuaçu	9,0
Vaccinium macrocarpon Aiton	Airelle	7,5
Vaccinium oxycoccos L		
Vaccinium myrtillus L	Myrtilles	10,0
Vaccinium corymbosum L.		
Vaccinium angustifolium		
Vaccinium vitis-idaea L.	Airelle rouge	10,0
Rosa canina L.	Cynorrhodon	(*) ³
Rubus chamaemorus L.	“Mulberry of Ronces”	(*) ³
Hybride Mrus		
Ribes uva-crispa	Groseille rouge	(*) ³
Sorbus domestica	“Sorb”	(*) ³
Citrus aurantium L.	“Sour Orange” (Sauf citron)	(*) ³
Ribes uva-crispa L.	Groseille blanche	(*) ³
Rubus vitifolius	Mure de young	10,0
Rubus idaeusRubus baileyani		

¹ Aux fins de cet arrêté, la valeur Brix est définie comme la teneur en matière sèche soluble du jus telle que déterminée par la méthode fixée par la réglementation en vigueur.

² Lorsqu'un jus est fabriqué à partir d'un fruit non indiqué dans la liste ci-dessus, il doit néanmoins être conforme à toutes les dispositions de cet arrêté. Toutefois, la valeur Brix du jus reconstitué est la valeur Brix du jus directement pressé du fruit utilisé pour obtenir le concentré.

³ Pas de données actuellement disponibles. La valeur Brix minimale du jus reconstitué est la valeur Brix du jus directement pressé du fruit utilisé pour obtenir le concentré.

⁴ Après correction de l'acidité, selon la méthode pour les acides titrables totaux fixée par la réglementation en vigueur.

⁵ Il s'agit de l'«eau de coco» qui est directement extraite de la noix de coco et non pas pressée de la chair de la noix de coco.

⁶ Il est entendu que la valeur Brix peut différer de cette valeur selon les zones géographiques. Lorsque la valeur Brix est presque toujours inférieure à cette valeur, le jus reconstitué à valeur Brix inférieure faisant l'objet d'un commerce international sera respecté, à condition qu'il soit conforme aux critères d'authenticité énumérés dans la norme générale pour les jus et les nectars de fruits et que la valeur Brix ne soit pas inférieure à 10 pour le jus d'ananas ou de pomme.

Annexe IV

Teneur maximale de certains ingrédients utilisés dans les Boissons Energétiques

Composants	Teneurs
Vitamine PP	20,5 mg/250ml
Vitamine B6	5 mg/250ml
Vitamine B5	5 mg/250ml
Vitamine B2	1,5 mg/250ml
Vitamine B12	5µg/250ml
Caféine	80 mg/250ml
Taurine	1000 mg/250ml
D-glucurono-γ-lactone	600 mg/250ml

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2338 du 24 août 2006.

Monsieur Mohamed Belghith, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur du groupement de santé de base de Kébili (établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé publique).

Par décret n° 2006-2339 du 24 août 2006.

Monsieur Fethi Mansouri, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux de circonscription de Krib et Sidi Bourouis (groupe d'établissements hospitaliers de la catégorie « C » au ministère de la santé publique).

Par décret n° 2006-2340 du 24 août 2006.

Madame Samira Zghal, inspecteur régional de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur de la pharmacie à l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-2341 du 24 août 2006.

Le docteur Kamel Chabir, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de la circonscription sanitaire El Omrane Supérieure du gouvernorat de Tunis.

Par décret n° 2006-2342 du 24 août 2006.

Le docteur Mohamed Moncef Gandoura, médecin principal des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service de chirurgie à l'hôpital régional « Habib Bougatfa » de Bizerte.

Par décret n° 2006-2343 du 24 août 2006.

Madame Salma Ben Massoud épouse Feki, pharmacien de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la pharmacie au groupement de santé de base de Sfax.

Par décret n° 2006-2344 du 24 août 2006.

Le docteur Soufiène Noura, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de consultations externes à l'hôpital régional de Siliana.

Par décret n° 2006-2345 du 24 août 2006.

Le docteur Samia Hamouda, médecin spécialiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de médecine à l'hôpital régional de Béja.

Par décret n° 2006-2346 du 24 août 2006.

Madame Amel Turki, pharmacien biologiste major de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service du laboratoire de microbiologie et de bactériologie à l'hôpital Aziza Othmana de Tunis.

Par décret n° 2006-2347 du 24 août 2006.

Le docteur Ahmed Bouajina, médecin principal des hôpitaux, est reconduit dans les fonctions de chef de service des maladies cardio-vasculaires à l'hôpital régional (Taher Maâmourî) de Nabeul.

Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre du commerce et de l'artisanat du 24 août 2006, portant modification de l'arrêté du 21 mai 1982, relatif au prix des produits pharmaceutiques.

Le ministre de la santé publique et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992,

Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-40 du 5 avril 2000,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-73 du 26 juillet 1999,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu le décret n° 91-886 du 8 juin 1991, portant organisation de l'exploitation des établissements de grossiste répartiteur en pharmacie tel que modifié par le décret n° 2001-1078 du 14 mai 2001,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu l'arrêté des ministres de l'économie nationale et de la santé publique du 21 mai 1982, relatif aux prix des produits pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment l'arrêté du 29 février 1996.

Arrêtent :

Article unique. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 mai 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) : Les remises pouvant être accordées par les établissements locaux de fabrication de médicaments ou par les établissements de grossistes répartiteurs en pharmacie lors de la vente des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine ou vétérinaire, sont conformes à ce qui suit :

1) les remises accordées par les établissements locaux de fabrication de médicaments :

A) les remises accordées par les établissements locaux de fabrication de médicaments aux établissements de grossistes répartiteurs en pharmacie :

Les remises accordées par les établissements locaux de fabrication de médicaments aux établissements de grossistes répartiteurs en pharmacie ne peuvent dépasser les taux suivants :

- 1% de remise par commande ayant une valeur comprise entre 2001 et 4000 dinars,

- 1,5% de remise par commande ayant une valeur comprise entre 4001 et 6000 dinars,

- 2% de remise par commande ayant une valeur supérieure à 6000 dinars.

En plus des remises susvisées, une remise de 1% peut être accordée aux établissements de grossistes répartiteurs en pharmacie en cas de paiement au comptant.

B) Les remises accordées par les établissements locaux de fabrication de médicaments aux pharmacies de détail :

Les établissements locaux de fabrication de médicaments peuvent accorder aux pharmacies de détail en cas de commande groupée, des remises sur le prix limite de vente aux pharmacies de détail conformément à ce qui suit :

- 1 % de remise par commande ayant une valeur comprise entre 2001 et 4000 dinars,

- 1,5% de remise par commande ayant une valeur comprise entre 4001 et 6000 dinars,

- 2% de remise par commande ayant une valeur supérieure à 6000 dinars.

En plus des remises susvisées, une remise de 1% peut être accordée aux pharmacies de détail en cas de paiement au comptant et une autre remise de 1% lorsqu'ils se déplacent pour être livré en médicaments directement auprès du fabricant local.

2) les remises accordées par les grossistes répartiteurs en pharmacie :

Les remises accordées par les grossistes répartiteurs en pharmacie aux pharmacies de détail ne peuvent dépasser les taux suivants :

- 1% de remise pour les commandes mensuelles ayant une valeur comprise entre 2001 et 4000 dinars,

- 1,5% de remise pour les commandes mensuelles ayant une valeur comprise entre 4001 et 6000 dinars,

- 2% de remise pour les commandes mensuelles ayant une valeur supérieure à 6000 dinars.

En plus des remises susvisées, une remise de 1% peut être accordée aux pharmacies de détail en cas de paiement au comptant des commandes mensuelles.

Sont appliquées, les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en cas de violation des dispositions du présent arrêté tels que l'octroi gratuitement d'unités de médicaments lors de la vente des produits pharmaceutiques, l'octroi de remises supplémentaires autres que celles prévues par le présent arrêté ou la concession de ristournes.

Tunis, le 24 août 2006.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la santé publique du 24 août 2006.

Docteur Mohamed Fayçal El Awididi est nommé membre représentant le ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits en remplacement de Monsieur Omar Othman, et ce, à partir du 26 juillet 2006.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 24 août 2006.

Docteur Lotfi Ben Hassine est nommé membre représentant les médecins de libre pratique au conseil d'administration de l'hôpital la Rabta de Tunis, et ce, à partir du 19 juin 2006.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION
--

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 24 août 2006.

Monsieur Sadok Ben M'henni est nommé membre représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation en remplacement de Monsieur Féthi Ben Aissa.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 30 JUIN 2006

		(en dinar)
<u>ACTIF</u>		
Encaisse-or		4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux		2 371 793
Position de réserve au FMI		39 733 124
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux		6 074 887
Avoirs en devises		5 082 242 427
Comptes de coopération économique		329 926 801
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market		310 877 231
Créances achetées ferme		242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires		576 261 066
Avance permanente à l'Etat		25 000 000
Avance remboursable à l'Etat		2 053 125
Compte courant postal		4 999 155
Valeurs en cours de recouvrement		7 676 043
Effets à l'encaissement		24 378 101
Portefeuille-titres de participation		26 962 526
Immobilisations		24 898 710
Débiteurs divers		24 024 510
Comptes d'ordre et à régulariser		79 616 850
		6 813 669 826
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>		
Billets et monnaies en circulation		3 718 836 339
Comptes courants des banques et des établissements financiers		183 035 552
Comptes du Gouvernement		541 190 890
Allocations de droits de tirage spéciaux		66 951 331
Comptes courants en dinars des organismes étrangers		531 791 775
Engagements en devises envers les IAT		717 570 664
Comptes étrangers en devises		36 125 010
Autres engagements en devises		49 843 168
Comptes de coopération économique		369 004 060
Déposants d'effets à l'encaissement		27 246 754
Ecarts de conversion et de réévaluation		108 553 571
Créditeurs divers		14 091 983
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles		6 529 182
Comptes d'ordre et à régulariser		355 387 744
Capital		6 000 000
Réserves		81 441 571
Résultats reportés		70 232
		6 813 669 826

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 10 JUILLET 2006**

(en dinar)	
<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	39 733 124
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 074 887
Avoirs en devises	5 140 694 315
Comptes de coopération économique	330 684 946
Concours aux étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	77 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	362 425 225
Créances achetées ferme	242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	576 261 066
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	1 553 125
Compte courant postal	4 999 155
Valeurs en cours de recouvrement	7 953 203
Effets à l'encaissement	29 895 027
Portefeuille-titres de participation	26 962 525
Immobilisations	24 898 710
Débiteurs divers	24 188 610
Comptes d'ordre et à régulariser	80 958 156
	7 008 227 344
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 770 944 374
Comptes courants des banques et des établissements financiers	106 544 009
Comptes du Gouvernement	724 008 518
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 951 331
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	531 791 775
Engagements en devises envers les IAT	715 070 524
Comptes étrangers en devises	65 682 866
Autres engagements en devises	49 843 168
Comptes de coopération économique	368 975 533
Déposants d'effets à l'encaissement	31 198 101
Ecarts de conversion et de réévaluation	108 553 571
Créditeurs divers	14 094 875
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	6 529 044
Comptes d'ordre et à régulariser	360 527 836
Capital	6 000 000
Réserves	81 441 587
Résultats reportés	70 232
	7 008 227 344

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 JUILLET 2006**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	39 733 124
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 074 887
Avoirs en devises	8 298 785 441
Comptes de coopération économique	330 871 345
Concours aux étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	230 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	356 729 951
Créances achetées ferme	242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	576 261 066
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	1 553 125
Compte courant postal	4 999 155
Valeurs en cours de recouvrement	3 705 537
Effets à l'encaissement	26 146 427
Portefeuille-titres de participation	26 962 526
Immobilisations	24 928 335
Débiteurs divers	24 357 807
Comptes d'ordre et à régulariser	82 631 932
	10 307 685 928
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 749 875 381
Comptes courants des banques et des établissements financiers	338 164 084
Comptes du Gouvernement	754 935 927
Allocations de droits de tirage spéciaux	66 951 331
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	531 771 975
Engagements en devises envers les IAT	797 216 472
Comptes étrangers en devises	61 874 747
Autres engagements en devises	49 843 168
Comptes de coopération économique	368 905 378
Déposants d'effets à l'encaissement	29 184 140
Ecarts de conversion et de réévaluation	108 553 572
Créditeurs divers	13 847 387
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	6 529 044
Comptes d'ordre et à régulariser	3 342 521 434
Capital	6 000 000
Réserves	81 441 656
Résultats reportés	70 232
	10 307 685 928

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 JUILLET 2006**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	39 733 124
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 081 828
Avoirs en devises	8 424 223 625
Comptes de coopération économique	331 249 110
Concours aux étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	200 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	356 729 951
Créances achetées ferme	242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	576 261 066
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	1 553 125
Compte courant postal	4 999 155
Valeurs en cours de recouvrement	6 082 812
Effets à l'encaissement	17 484 591
Portefeuille-titres de participation	26 977 147
Immobilisations	25 140 305
Débiteurs divers	24 131 235
Comptes d'ordre et à régulariser	92 326 650
	10 406 918 994
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 872 845 958
Comptes courants des banques et des établissements financiers	447 397 203
Comptes du Gouvernement	562 638 613
Allocations de droits de tirage spéciaux	67 027 830
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	531 771 575
Engagements en devises envers les IAT	828 330 711
Comptes étrangers en devises	77 904 841
Autres engagements en devises	50 467 410
Comptes de coopération économique	369 346 647
Déposants d'effets à l'encaissement	20 632 046
Ecarts de conversion et de réévaluation	117 336 142
Créditeurs divers	13 970 090
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	6 520 352
Comptes d'ordre et à régulariser	3 353 195 935
Capital	6 000 000
Réserves	81 463 409
Résultats reportés	70 232
	10 406 918 994

**SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 AOUT 2006**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	39 733 124
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 081 828
Avoirs en devises	8 291 868 429
Comptes de coopération économique	330 596 133
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	476 295 032
Créances achetées ferme	242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	576 261 066
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	1 553 125
Compte courant postal	4 999 155
Valeurs en cours de recouvrement	4 837 910
Effets à l'encaissement	26 786 778
Portefeuille-titres de participation	26 977 147
Immobilisations	25 158 711
Débiteurs divers	24 355 954
Comptes d'ordre et à régulariser	94 716 374
	10 204 166 036
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 926 991 583
Comptes courants des banques et des établissements financiers	138 944 884
Comptes du Gouvernement	639 984 211
Allocations de droits de tirage spéciaux	67 027 830
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	531 861 138
Engagements en devises envers les IAT	773 358 116
Comptes étrangers en devises	85 660 086
Autres engagements en devises	50 467 410
Comptes de coopération économique	368 693 670
Déposants d'effets à l'encaissement	28 743 267
Ecart de conversion et de réévaluation	117 336 142
Créditeurs divers	14 546 962
Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles	6 520 352
Comptes d'ordre et à régulariser	3 366 496 668
Capital	6 000 000
Réserves	81 463 485
Résultats reportés	70 232
	10 204 166 036